PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES PARA LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE TRAMITEN CONFORME AL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL, APROBADO POR EL DECRETO DELEGADO Nº 1.023/01 Y SUS NORMAS REGLAMENTARIAS (DECRETO N° 1.030/16) Y COMPLEMENTARIAS.

Nombre de la Unidad o Jurisdicción Contratante: BASE NAVAL PUERTO BELGRANO - ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA

Denominación de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC): INTENDENCIA NAVAL PUERTO BELGRANO (38/3), que intervendrá en la substanciación del procedimiento de selección de cocontratantes que se tramitará para obtener la concesión onerosa del servicio de buffet y cantina del Hotel Puerto Belgrano de la BASE NAVAL PUERTO BELGRANO al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Identificación del Expediente Administrativo por el que tramitará el citado procedimiento: EX-2026-62029735- -APN-BNPB#ARA.

TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA.

N°: 38/3-0282-LPU26 **Ejercicio:** 2026

CLASE DE PROCEDIMIENTO: ETAPA ÚNICA - NACIONAL.

FUNDAMENTO: DICHO SERVICIO RESULTA IMPRESCINDIBLE, A FIN DE BRINDAR AL PERSONAL ALOJADO MAYORES SERVICIOS, MEJORANDO SU BIENESTAR DURANTE LA ESTADÍA, COMO ASÍ TAMBIÉN, A LOS HABITANTES DE LA BASE NAVAL PUERTO BELGRANO, OFRECIENDO SERVICIO COMIDAS, BEBIDAS Y ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS COMESTIBLES PARA SU BIENESTAR.

MODALIDAD: SIN MODALIDAD.

RUBRO: CONCESIÓN

OBJETO: CONCESIÓN ONEROSA DEL SERVICIO DE BUFFET Y CANTINA DEL HOTEL PUERTO BELGRANO DE LA BASE NAVAL PUERTO BELGRANO.

Se deja constancia, que la UOC precitada de la ARMADA ha verificado que no existe un Convenio Marco a fin de obtener mediante aquel el servicio de concesión de servicio de buffet y cantina**,** que se propicia contratar con aplicación de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

1. SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES (SIPRO).

El Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) que administra la Oficina Nacional de Contrataciones es el registro donde deben inscribirse los proveedores de bienes y servicios que deseen contratar con la Administración Publica Nacional, en la actualidad se encuentra asociado a COMPR.AR.

A los fines de la preinscripción en dicho sistema, es necesario cumplir con el procedimiento de registración y autenticación como usuario externo de COMPR.AR y completar la información requerida en los formularios disponibles, de acuerdo al tipo de personería que corresponda. Aun quienes estén exceptuados de estar incorporados en el SIPRO deberán igualmente realizar la preinscripción para poder ofertar a través de COMPR.AR (artículo 9º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM- “Pliego único de Bases y Condiciones Generales”).

Para efectuar consultas atinentes al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y presentar ofertas, será suficiente con que los interesados se encuentren preinscriptos en SIPRO. Los oferentes que ya estuvieran inscriptos en SIPRO tienen la obligación de mantener actualizada la información allí cargada, modificando los datos que hubieren variado.

Será requisito estar inscripto y con los datos actualizados cuando se emita el dictamen de evaluación de las ofertas (artículo 4º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM- “Pliego único de Bases y Condiciones Generales”).

Sin perjuicio de ello, cuando quien se presente como oferente sea una sucursal en el país, debidamente registrada en los organismos habilitados a tal efecto o cualquier otra especie de representación permanente de una sociedad constituida en el extranjero, si resultara exigible el requisito de incorporación al SIPRO. (Artículo 4º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APNONC# JGM-).

2. DOMICILIO ESPECIAL.

El domicilio físico especial y el domicilio electrónico especial constituidos en SIPRO se reputarán plenamente válidos, a todos los efectos legales, para cursar en cualquiera de ellos, indistintamente, las comunicaciones y notificaciones que tuvieren lugar durante el procedimiento de selección del cocontratante, durante la etapa de ejecución contractual, durante los procedimientos para aplicar las penalidades y sanciones establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificaciones y, en términos generales, para cualquier trámite que se realice en el ámbito de la ONC. Sera responsabilidad exclusiva y excluyente de los interesados, oferentes, adjudicatarios y/o cocontratantes mantener actualizados sus domicilios (artículo 9º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM- “Pliego único de Bases y Condiciones Generales”).

Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante, los interesados, oferentes, adjudicatarios y cocontratantes y entre los mencionados y la Oficina Nacional de Contrataciones se realizarán válidamente a través de la difusión en COMPR.AR, cuyo sitio de internet es https://www.comprar.gob.ar o el que en el futuro lo reemplace. La notificación efectuada por dicho medio se entenderá realizada el día hábil siguiente al de su difusión. Si la difusión se hiciera en un día inhábil se entenderá realizada el día hábil siguiente (artículo 8º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM- “Pliego único de Bases y Condiciones Generales”).

El envío de mensajería mediante COMPR.AR, en forma automática, solo constituye un medio de aviso. La no recepción oportuna de correos electrónicos de alerta que envía el sistema “COMPR.AR” no justificará, ni se considerará como causal suficiente para eximir a los proponentes de sus cargas y responsabilidades.

Toda diligencia de notificación que no pudiera ser efectuada a través del medio electrónico previamente descripto, se realizará válida e indistintamente por cualquiera de los restantes medios que se encuentran enumerados en el artículo 7° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Publica Nacional aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios.

Las notificaciones que tengan lugar mediante correo electrónico deberán cursarse al domicilio especial electrónico constituido por el proveedor en SIPRO y se tendrán por efectuadas en la misma fecha del envío, sirviendo de prueba suficiente la constancia que el correo electrónico genere para el emisor.

En todos los casos se deberá transcribir íntegramente el contenido de la actuación administrativa que se pretende notificar, junto con los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas resultando de aplicación lo dispuesto en el artículo 1° bis inciso g)

apartado iii) de la Ley N° 19.549 y sus modificatorias y en el artículo 43 del “Reglamento de procedimientos administrativos. Decreto N° 1759/72 TO 2017”, en lo pertinente.

3. PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO.

DOCE (12) meses contados a partir de la fecha de notificación fehaciente por la ARMADA de la respectiva orden de compra que emitirá la UOC interviniente, notificación que producirá el perfeccionamiento del respectivo contrato (artículo 75 del Anexo al Decreto N° 1.030/16 y artículo 34 del Manual aprobado mediante la Disposición ONC N° 62-E/16).

Todos los plazos establecidos en el presente Pliego de Bases y Condiciones Generales, se computarán en días hábiles administrativos, salvo que expresamente se fijen en días corridos. El cómputo de los plazos se regirá por la fecha y hora oficial del sitio https://comprar.gob.ar o el que en el futuro lo reemplace (artículo 5º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 - modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-).

Se hará uso de la opción de prorrogar el plazo de vigencia de la contratación perfeccionada (artículos 12, inciso “g”, del Decreto Delegado N° 1.023/01 y 100, inciso “b”, Puntos 1, 2, 3 y 4 del Anexo que conforma el Decreto N° 1.030/16).

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Las ofertas que no cumplan con las siguientes Especificaciones Técnicas, y también, con las que se transcriben en el **Anexo II** que integra este Pliego de Bases y Condiciones Particulares (cuyo contenido observa lo establecido por el artículo 37 del Anexo que conforma el Decreto N° 1.030/16), serán desestimadas sin reclamo alguno por constituir dichas Especificaciones Técnicas un requisito esencial (artículo 66, inciso “i”, del Anexo que conforma el Decreto precitado), de la contratación para cuya concreción se convoca a formular ofertas en el procedimiento de selección de cocontratantes al que es aplicable el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Nº Renglón	Nº Catálogo IPP-Clase- Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1	3-2-9-07264-0001	Concesión onerosa del servicio de buffet y cantina del Hotel Puerto Belgrano de la Base Naval Puerto Belgrano.	MES	12

4.1. DETALLE DE LA PRESTACIÓN: Según ANEXO II - Especificaciones Técnicas que integra este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

4.2. CALIDAD: Según ANEXO II - Especificaciones Técnicas que integra este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

4.3. TOLERANCIA: Según ANEXO II - Especificaciones Técnicas que integra este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

5. MUESTRA.

NO ES DE APLICACIÓN.

6. MUESTRA PATRÓN.

NO ES DE APLICACIÓN.

7. ELEMENTOS DE INDUMENTARIA.

NO ES DE APLICACIÓN.

8. VISITA.

Por la naturaleza especifica inherente a la prestación cuya cotización se requiere en el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, resulta conveniente que los oferentes visiten el lugar de ejecución de dicha prestación a fin de verificar y evaluar el estado actual de los trabajos que deben realizarse en forma previa, así como las condiciones de trabajo las que deban adaptarse.

La visita mencionada se podrá realizar en el HOTEL PUERTO BELGRANO DE LA BASE NAVAL PUERTO, de lunes a viernes, en el horario de 08:00hs a 12:00hs, con VEINTICUATRO (24) Horas hábiles de antelación a la fecha límite para la presentación de ofertas, coordinándose su efectiva concreción con la Agente Civil Valeria FONSECA. En caso de ausencia, coordinar con la Agente Civil Mariela SILVA, debiendo comunicarse previamente con personal de la Comisión Directiva del Hotel Puerto Belgrano, a los teléfonos: 02932-48-6523 / 02932-615452.

Al efectuarse la citada visita se entregará a la persona humana o jurídica -que a través de su representante acreditado- la concreten, una constancia de su efectiva realización conforme al Modelo de Certificado de Visita que integra este Pliego de Bases y Condiciones Particulares como Anexo IV. Dicha constancia de visita deberá acompañarse por los cotizantes al concretar su oferta. En caso de omisión de la visita o falta de presentación de la constancia de haberla realizado, ello no habilitará al adjudicatario/cocontratante a alegar posteriormente ignorancia y/o imprevisión en las condiciones del lugar en el que deben desarrollar sus tareas / prestar su servicio como causal de incumplimiento de sus obligaciones.

9. MONEDA DE COTIZACIÓN.

Dicha moneda debe ser moneda nacional PESOS ARGENTINOS (artículos 58 del Anexo al Decreto N° 1.030/16 y 21 del Anexo I a la Disposición ONC N° 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM- “Pliego único de Bases y Condiciones Generales”).

10. OFERTAS ALTERNATIVAS.

Además de la oferta base, los oferentes podrán presentar -en cualquier caso-, ofertas alternativas en los términos del artículo 56 del Anexo que forma parte del Decreto N° 1.030/16 y artículos 18, inciso “g” y 19 de Anexo I de la Disposición ONC N° 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM- “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales”).

En todos los casos deberá existir una oferta base. Cuando se formulen ofertas alternativas, se entenderá en COMPR.AR que la “alternativa 1” es la oferta base y las restantes las alternativas, propiamente dichas. El organismo podrá seleccionar cualquiera de las ofertas presentadas como alternativas, ya que todas competirán con las de los demás oferentes.

11. OFERTAS VARIANTES.

NO ES DE APLICACION

12. OFERTAS PARCIALES.

Que atento a las características del servicio solicitado (único e indivisible) y, según lo establecido en el artículo 9 - último párrafo - del Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16, las micro, medianas y pequeñas empresas (PYMES) y, también, los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad, no podrán presentar

cotizaciones parciales por parte del renglón.

13. DÍA, LUGAR Y HORA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

Las ofertas se deberán presentar hasta el día y hora que determine la jurisdicción o entidad contratante en la convocatoria, a través del COMPR.AR, utilizando el formulario electrónico que suministre el Sistema y cumpliendo todos los requerimientos del presente Pliego, acompañando la documentación que la integre en soporte electrónico.

Solo se admitirán las ofertas presentadas por medio de la referida plataforma electrónica, por lo que no serán consideradas válidas las que se presenten en soporte físico por Mesas de Entradas o por correo postal, así como tampoco aquellas que sean formalizadas vía correo electrónico o por cualquier otro medio distinto de COMPR.AR o el que en el futuro lo reemplace.

A fin de garantizar su validez, la oferta electrónicamente cargada deberá ser confirmada por el oferente, quien podrá realizarlo únicamente a través de un usuario habilitado para ello, conforme lo normado con el procedimiento de registración y autenticación de los usuarios de los proveedores.

Deberá tenerse presente que, sin la aludida confirmación, efectuada en término por parte del administrador legitimado, la propuesta se tendrá por no presentada.

Para el caso en que se solicite algún requisito que sólo sea posible efectuar en forma material, como la entrega de muestras o la presentación de documentos que por sus características deban ser presentados en soporte papel, estos serán individualizados en la oferta y presentados en la Unidad Operativa de Contrataciones interviniente en la fecha, hora y lugar que se indique al efecto (artículo 9° del Manual de Procedimiento del COMPR.AR aprobado como Anexo I de la Disposición ONC N° 65-E/16).

14. EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

La presentación de las ofertas significará por parte de los oferentes el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan el procedimiento de selección al que se presenten, como también, las Especificaciones Técnicas y demás documentación complementaria, por lo que no será necesaria la presentación del pliego rubricado junto con la oferta (artículos 52 del Anexo al Decreto N° 1.030/16 y 22 del Anexo I al Manual de Procedimiento implementado por la Disposición ONC N° 62-E/16).

Implicará, además, la evaluación por parte del oferente de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante su desconocimiento.

En ningún caso el oferente podrá alegar el mal funcionamiento de la plataforma electrónica o errores en COMPR.AR para eximirse o aducir excepciones respecto del ingreso oportuno de cualquier dato, información o documentación requerida en los formularios electrónicos habilitados, debiendo aquel guardar la debida diligencia y antelación para ingresar y confirmar su oferta en COMPR.AR en los plazos perentorios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (artículo 14 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM- “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales”).

15. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA.

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- Ser redactadas en idioma nacional. Si se presentara documentación en idioma extranjero deberá acompañarse la correspondiente traducción efectuada por traductor público

nacional y legalizado por el Colegio de Traductores, cuando así corresponda, de conformidad con la normativa vigente en la materia. Los documentos expedidos por autoridad extranjera deberán presentarse debidamente legalizados.

- Las ofertas cargadas electrónicamente se entenderán firmadas en todas sus partes al ser confirmadas por el Administrador Legitimado en el Sistema COMPR.AR. Solo se requerirá la presentación de la documentación que acredite la personería para los casos que la oferente presente documentación firmada por una persona distinta al Administrador Legitimado. Si una oferta tuviera que ser confirmada por más de un administrador legitimado, se deberá acompañar un documento firmado por todos aquellos que tengan la representación de la persona del oferente, en cuyo marco ratifiquen la oferta.

- Toda la documentación técnica respaldatoria se deberá adjuntar electrónicamente a la oferta, pudiendo acompañarse folletos y/o catálogos ilustrativos, fotografías o cualquier otro elemento informativo de interés que permita una mejor evaluación de los elementos cotizados. La totalidad de la documentación a acompañar digitalizada deberá ser legible, completa, y escaneada de su original. Cuando corresponda la presentación de documentos que por sus características deban ser presentados en forma física, deberán ser individualizados en la oferta electrónica y serán presentados en el sitio indicado en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, hasta la fecha y hora limites establecidas en el cronograma de la convocatoria.

15.1. Acompañar la **garantía de mantenimiento de la oferta** o la constancia de haberla constituido. En los casos en que correspondiera su presentación, se la deberá individualizar mediante los datos que requiera el COMPR.AR y equivaldrá al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

Cuando la garantía no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente de la garantía individualizada en la oferta, deberá ser presentado entre el plazo que va desde la fecha y hora de apertura y hasta un plazo de DOS (2) días hábiles administrativos, contados a partir del día hábil siguiente al del acto de apertura, en INTENDENCIA NAVAL PUERTO BELGRANO – DIVISIÓN TESORERIA (PRIMER PISO) de lunes a jueves de 08:00hs a 13:30hs y viernes de 08:00hs a 12:00hs. Caso contrario la oferta será desestimada (artículo 18, inciso “i”, Punto 1º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM- “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales”).

Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución, no se presentará en forma física. El proveedor deberá individualizar en su oferta la póliza electrónica de seguro de caución. A los fines de cotejar los datos de la póliza electrónica de seguro de caución individualizada, en la oferta, el organismo contratante deberá proceder de conformidad con el instructivo emitido por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES mediante la Comunicación General ONC N° 139/2019 (Comunicación General ONC 3/2020).

En todos los casos, la garantía de mantenimiento de la oferta deberá ser constituida con anterioridad al acto de apertura de ofertas, por el plazo inicial de mantenimiento de oferta y sus eventuales renovaciones.

15.2. La **Declaración Jurada de Intereses** prevista en el Decreto N° DECTO-2017-202-APN-PTE, del 21 de marzo de 2017, utilizando el formulario digital aprobado por el artículo 1° de la Resolución N° RESOL-2023-4-APN-OA#PTE, de fecha 26 de septiembre de 2023, el contemplado en la Disposición N° DI-2024-1-APN-DPPT#OA, de fecha 3 de junio de 2024, según corresponda o el que a tal efecto determine la OFICINA ANTICORRUPCIÓN (OA). Ello así, conforme lo establecido en el artículo 18, inciso “i”, Punto 3º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM- “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales”.

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán contar con la Declaración Jurada de Intereses actualizada en SIPRO en los términos de la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE ÉTICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN N° 11, del 19 de mayo de 2017 y su modificatoria, con sujeción a los lineamientos establecidos por la ONC mediante Comunicación General ONC N° 7, del 8 de marzo de 2024 (CGEOR-2024-7-APN-ONC#JGM) o aquella que en el futuro la reemplace. Ante un cambio sobreviniente de autoridades, resultará de aplicación lo dispuesto en la Circular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN N° 2, del 19 de octubre de 2021 o la que en el futuro la reemplace.

15.3. **Declaración Jurada** en la cual manifieste que, de resultar adjudicatario, se obliga a ocupar a personas con discapacidad en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio de que se trata, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7° del Decreto N° 312, de fecha 2 de marzo de 2010. El porcentaje aludido se computará sobre la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio y resultará exigible cuando sea posible cuantitativamente cumplir con el mismo, o sea, que tal porcentaje represente al menos UNA (1) persona. Si por las particularidades del servicio no resultara posible contar con personas con discapacidad que reúnan las condiciones de idoneidad para cumplir con la prestación, el oferente deberá manifestar dicha circunstancia, con carácter de declaración jurada, al momento de presentar su oferta, explicitando las particularidades del servicio que imposibilitan contar con personas con discapacidad en el porcentaje requerido por la ley (artículo 18, inciso “i”, Punto 4º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM- “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales”).

Dicho porcentaje resultará exigible cuando sea posible cuantitativamente cumplir con el mismo, o sea, que tal porcentaje represente al menos una persona.

Si por las particularidades del servicio no resultara posible contar con personas con discapacidad que reúnan las condiciones de idoneidad para cumplir con la prestación, el oferente deberá presentar una declaración jurada manifestando dicha circunstancia al momento de presentar su oferta en la que deberá fundamentar tal imposibilidad (artículo 18, inciso “i”, Punto 4 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM- “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales”).

15.4. Las **Declaraciones Juradas de Habilidad para Contratar y de Elegibilidad**. Sin perjuicio de su presentación con la oferta, las mismas deberán hallarse presentadas y actualizadas en SIPRO, en caso de cambio y/o por no estar vigentes las facultades para actuar del representante legal y/o apoderado que las hubiera firmado o cuando en las mismas se haya hecho mención a normas derogadas y/o modificadas posteriormente (artículo 18, inciso “i”, Punto 5º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM- “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales”).

15.5. La restante información y documentación requeridas en el presente Pliego.

15.5.1. Los oferentes deberán adjuntar antecedentes documentalmente verificables relacionados por su participación activa, permanente y continua en la explotación de emprendimientos gastronómicos de similares características.

15.5.2. Los oferentes deberán presentar junto con su oferta certificado o comprobante de haber realizado el curso de manipulación de alimentos y libreta sanitaria correspondiente.

15.5.3. Los oferentes deberán presentar un proyecto que contemple los servicios a brindarse en la cantina ubicada en el Club Golf de la BASE NAVAL PUERTO BELGRANO (Ver Anexo II).

15.5.4. Los oferentes deberán presentar el correspondiente **Certificado de Visita** (ANEXO IV) debidamente suscripto por la autoridad competente, en caso de realizarla.

15.6. Las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso de constituirse en una Unión Transitoria –UT-, además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada, deberán acompañar junto con la oferta lo siguiente:

15.6.1. Poder emitido por las personas que conformaran la UT o sus representantes legales en favor de uno de ellos, mediante el cual se acrediten sus facultades para suscribir la oferta y actuar en su representación desde el momento de la presentación de la propuesta hasta el dictado del acto de finalización del procedimiento.

15.6.2. Declaración jurada suscripta por las personas que conformaran la UT o sus representantes legales, en la que conste lo siguiente:

a) El compromiso de constituirse legalmente como tal, en caso de resultar adjudicatarias, y de modo previo a la notificación de la orden de compra o firma del contrato respectivo.

b) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una de las personas agrupadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del procedimiento de selección y del contrato.

c) El compromiso de mantener la vigencia de la UT por un plazo no menor al fijado para el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del contrato.

d) El compromiso de no introducir modificaciones en el estatuto de la UT, ni en el de las personas jurídicas que la integraren, que importe una alteración de la responsabilidad, sin la aprobación previa del organismo contratante.

e) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada en todos los aspectos concernientes al contrato.

15.6.3. Documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos específicos previstos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Una vez presentada la oferta, las UT no podrán modificar su integración, es decir, cambiar, aumentar y/o disminuir el número de personas que las compondrán y, en caso de ser contratadas, no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, excepto conformidad expresa del organismo contratante.

15.6.4. Los oferentes extranjeros, además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada, deberán acompañar junto con la oferta la siguiente documentación:

15.6.4.1. Las personas humanas:

a) Copia fiel del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no poseer pasaporte, la que deberá ser legible y completa, y escaneada de su original (artículo 18, inciso “k”, del Anexo I Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-).

b) Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente, la que deberá ser legible y completa, y escaneada de su original (artículo 18, inciso “k”, del Anexo I Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-).

15.6.4.2. Las personas jurídicas:

a) Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas que rijan la creación de dichas instituciones, la que deberá ser legible, completa y escaneada

de su original (artículo 18, inciso “k”, del Anexo I Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 - modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-).

b) Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actué en representación de la entidad respectiva, la que deberá ser legible, completa y escaneada de su original (artículo 18, inciso “k”, del Anexo I Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-).

c) Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente, la que deberá ser legible, completa y escaneada de su original (artículo 18, inciso “k”, del Anexo I Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-).

16. INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA.

La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para confirmarla en COMPR.AR, por parte del administrador legitimado que actúe en nombre y representación del oferente, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia (artículo 15 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM- “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales”).

Si en forma previa a la fecha del acto de apertura de ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar su propuesta, podrá editarla en la plataforma electrónica. No obstante ello, la edición de una oferta sin que sea confirmada nuevamente en forma previa a la apertura equivaldrá al retiro de la misma (artículo 53 del Anexo al Decreto N° 1030/16 y articulo 15 mencionado).

17. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos, contados a partir de la fecha del acto de apertura. A efectos del correcto cómputo de los plazos, deberá tenerse presente que el día de la apertura se computará dentro del plazo de mantenimiento.

Dicho plazo se renovará en forma automática por un lapso igual al inicial y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

En atención a que las ofertas alternativas son opciones a favor del organismo, en caso de no renovar o retirar el mantenimiento de oferta, deberá efectuarse por la totalidad de la oferta para el renglón en cuestión. La prórroga automática del plazo de mantenimiento de oferta no podrá exceder de SEIS (6) meses, contados a partir de la fecha del acto de apertura.

El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento al segundo periodo o que la mantiene por una determinada cantidad de periodos, y en ese caso, la jurisdicción o entidad contratante la tendrá por retirada a la finalización del periodo indicado, a menos que la notificación del acto de adjudicación tenga lugar con anterioridad.

La manifestación de un oferente de no renovar su oferta podrá ajustarse al modelo de nota incorporada como Anexo I de la Comunicación General ONC N° 7, del 24 de agosto de 2022 o la que en el futuro la reemplace.

El oferente que manifestase que no mantendrá su oferta quedara excluido del procedimiento de selección a partir de la fecha indicada. Si el oferente, en la nota por la cual manifestara que no mantendrá su oferta, no indica una fecha específica, el organismo tendrá por fenecida la oferta a partir de la fecha en que expire el plazo de mantenimiento de la oferta que se encontrare en

curso. Solo podrá retirar su oferta, sin penalidad, al finalizar un periodo, nunca en el medio de un ciclo en curso.

Si el oferente manifestara su negativa a renovar el mantenimiento de su oferta dentro del plazo fijado a tal efecto, quedará excluido del procedimiento de selección, sin pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta. Si, por el contrario, el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirase su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento, corresponderá excluirlo del procedimiento y ejecutar la garantía de mantenimiento de la oferta. Asimismo, será pasible de las sanciones contempladas en la normativa vigente, que resulten de aplicación.

Con posterioridad a la notificación del acto de adjudicación, el plazo de mantenimiento de oferta se renovará por DIEZ (10) días hábiles administrativos, periodo durante el cual el oferente no podrá desistir de su oferta. Vencido este plazo sin que se hubiese notificado la orden de compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que le sea aplicable ningún tipo de penalidad, ni sanción (artículo 17 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales”).

18. ALTA EN EL PADRÓN ÚNICO DE ENTES.

La Administración Pública Nacional canaliza los pagos a sus proveedores por medio de la Cuenta Única del Tesoro (CUT). Por consiguiente, para resultar adjudicatario, el oferente deberá estar dado de alta como beneficiario de pagos del Estado Nacional en el Padrón Único de Entes del Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF) que administra la SECRETARÍA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMÍA, de conformidad con la normativa vigente en la materia. Quienes no posean número de beneficiario, cualquiera sea su carácter, deberán tramitar el alta de beneficiario pertinente. A tal fin, deberán informar solo una cuenta, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores (artículo 40 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales”).

En consecuencia, los oferentes que no se encuentren dados de alta en el Padrón Único de Entes que se prevé en esta cláusula, deberán solicitar a la ARMADA (Unidad Operativa de Contrataciones -UOC- interviniente, al concretar su oferta en la fecha de apertura del respectivo procedimiento de selección de cocontratantes) que efectivice dicha alta suministrando a la citada UOC toda la documentación e información requerida por la normativa mencionada y su complementaria que resulte necesaria a esos efectos. Como también, la demás documentación imprescindible que le sea requerida a dicho efecto por la UOC interviniente.

19. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE FABRICANTES, REPARADORES Y RECARGADORES DE EXTINTORES (MATAFUEGOS) Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS.

NO ES DE APLICACIÓN.

20. GARANTÍA TÉCNICA.

NO ES DE APLICACIÓN.

21. GARANTÍAS.

Las garantías a las que se refiere el artículo 78 del Reglamento aprobado por Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios podrán constituirse de las siguientes formas o mediante combinaciones de ellas:

a) Mediante certificado de depósito bancario efectuado en la cuenta institucional de la jurisdicción o entidad contratante individualizada en el presente Pliego.

b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice el procedimiento de selección o del domicilio de la jurisdicción o entidad contratante.
En tal supuesto, deberán ser emitidos a la orden de: ARA 4522/379-CTGN-RECAUDADORA FONDOS DE TERCEROS y depositados en la cuenta que posee la ARMADA ARGENTINA en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.
c) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la jurisdicción o entidad contratante, en la que conste que la entidad bancaria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia a los beneficios de división y excusión, en los términos del artículo 1583 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN).
d) Con pólizas electrónicas de seguro de caución, emitidas por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN (SSN), extendidas a favor de la jurisdicción o entidad contratante. Se podrán establecer los requisitos de solvencia que deberán reunir las entidades aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución.
A los fines de cotejar los datos de la póliza electrónica de seguro de caución individualizada en la oferta, el organismo procederá de conformidad con los lineamientos establecidos o que en el futuro se establezcan mediante comunicación general de la Oficina Nacional de Contrataciones.
La ARMADA solicitará al oferente o adjudicatario la sustitución de la entidad aseguradora, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.
e) Mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles que el oferente, adjudicatario o cocontratante tenga en entidades de la Administración Publica Nacional, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la cesión de los mismos al organismo contratante.
f) Con pagarés a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación o bien el monto fijo que se hubiere establecido en el presente Pliego, no supere la suma de DOSCIENTOS SESENTA MÓDULOS (260 M), equivalente a la suma de PESOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 10.400.000), conforme lo establecido en el artículo 28 del Anexo al Decreto Nº 1.030/16 -sustituido por el Decreto Nº 666/24- y artículo 46, inciso “f” del Anexo I de la Disposición Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-“Pliego Único de Bases y Condiciones Generales”). Esta forma de garantía no es combinable con las demás formas de garantía que prevé el citado artículo 46.

La garantía que se instrumente mediante un pagaré deberá ceñirse a las siguientes pautas:
I) El documento deberá ser librado por quien tenga uso de la firma social o actuare con poderes suficientes; II) Deberán aclararse las firmas con nombre y apellido, mediante sello o letra imprenta mayúscula legible y numero de Documento Nacional de Identidad (DNI); completándose además los datos que figuran en los formularios usuales. III) En ningún caso se admitirán leyendas escritas con lápiz. IV) Los pagarés que se presenten como garantía de mantenimiento de oferta deberán tener como fecha de emisión el día de la apertura o anterior; IV) No deberá consignarse fecha de vencimiento, debiendo ser librado “a la vista”; V) Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo.

Las garantías que presenten los oferentes y adjudicatarios deberán estar constituidas en favor del “ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA” y en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya mediante depósito en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BNA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía (artículo 45 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales”).

La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya mediante deposito en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda

nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (BNA) vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía. (artículo 45 del Anexo del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM- "Pliego Único de Bases y Condiciones Generales" y artículos 78 y 79 del Anexo que conforma el Decreto N° 1030/16).

La garantía que se instrumente mediante un pagaré deberá ceñirse a las siguientes pautas:
I) El documento deberá ser librado por quien tenga uso de la firma social o actuare con poderes suficientes; II) Deberán aclararse las firmas con nombre y apellido, mediante sello o letra imprenta mayúscula legible y numero de Documento Nacional de Identidad (DNI); completándose además los datos que figuran en los formularios usuales. III) En ningún caso se admitirán leyendas escritas con lápiz. IV) Los pagarés que se presenten como garantía de mantenimiento de oferta deberán tener como fecha de emisión el día de la apertura o anterior; IV) No deberá consignarse fecha de vencimiento, debiendo ser librado "a la vista"; V) Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo.

Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución, no se presentará en forma física. El proveedor deberá individualizar en su oferta la póliza electrónica de seguro de caución. A los fines de cotejar los datos de la póliza electrónica de seguro de caución individualizada, en la oferta, el organismo contratante deberá proceder de conformidad con el instructivo emitido por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES mediante la Comunicación General ONC N° 139/2019 (Comunicación General ONC 3/2020).

La ARMADA no abonará intereses por los depósitos de valores otorgados en garantía, en tanto que los que devengaren los mismos pertenecerán a sus depositantes (artículo 82 del Anexo al Decreto N° 1.030/16).

22. EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS.

No será necesario presentar garantías en los siguientes casos:

a) Adquisición de publicaciones periódicas.
b) Contrataciones de avisos publicitarios.
c) Cuando el monto de la oferta no supere la cantidad que represente UN MIL MÓDULOS (M 1.000) equivalente a la suma de PESOS CUARENTA MILLONES ($ 40.000.000), conforme lo establecido en el artículo 28 del Anexo al Decreto Nº 1.030/16 -sustituido por el Decreto Nº 666/24-.
d) Cuando el monto de la orden de compra, venta o contrato no supere la cantidad que represente UN MIL MÓDULOS (M 1.000) equivalente a la suma de PESOS CUARENTA MILLONES ($ 40.000.000), conforme lo establecido en el artículo 28 del Anexo al Decreto Nº 1.030/16 -sustituido por el Decreto Nº 666/24-.
e) Contrataciones que tengan por objeto la locación de obra intelectual a título personal.
f) Ejecución de la prestación dentro del plazo de integración de la garantía. En el caso de rechazo el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación del rechazo y no desde la notificación de la orden de compra o de la firma del respectivo contrato. Los elementos rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados sin, previamente, integrar la garantía que corresponda.
g) Cuando así se establezca para cada procedimiento de selección en particular en el manual de procedimientos o en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

No obstante, todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder -a requerimiento de la ARMADA- por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el artículo 104 del reglamento aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago (artículo 47 -último párrafo-, del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM- "Pliego Único de Bases y Condiciones Generales").

Las excepciones previstas en la presente cláusula y en el artículo 80 del Anexo al Decreto Nº 1.030/16, no incluyen a las contragarantías, con la salvedad contemplada en el artículo 85 del Manual de Procedimiento aprobado como Anexo I a la Disposición ONC N° 62-E/16 y sus modificatorias.

23. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.

Para garantizar el mantenimiento de su oferta, los oferentes deberán agregar a su cotización -a la fecha de apertura-, una garantía del CINCO POR CIENTO (5%) del valor económico total de su oferta. Dicha garantía deberá constituirse en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta.

La omisión de agregar, con la oferta pertinente -en la fecha de apertura-, la garantía de mantenimiento de oferta que prevé esta cláusula, o de su constancia fehaciente de constitución, determinará la desestimación -como inadmisible-, de la respectiva oferta incumpliente (artículo 66, inciso "j", del Anexo que forma parte del Decreto N° 1030/16).

Las garantías de mantenimiento de la oferta serán constituidas por el plazo inicial y sus eventuales renovaciones.

Se deberá individualizar la garantía de mantenimiento de la oferta utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema a tales efectos. Al propio tiempo, el original o el certificado pertinente de la garantía constituida deberá ser entregada dentro del plazo de DOS (2) días hábiles administrativos, contados a partir del día hábil siguiente al del acto de apertura, en INTENDENCIA NAVAL PUERTO BELGRANO – DIVISIÓN TESORERIA (PRIMER PISO) de lunes a jueves de 08:00hs a 13:30hs y viernes de 08:00hs a 12:00hs. Caso contrario la oferta será desestimada.

Cuando la garantía no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente de la garantía individualizada en la oferta, deberá ser presentado en el plazo y lugar que en párrafo anterior se menciona, caso contrario la oferta será desestimada.

En aquellos casos en que un oferente constituya su garantía con seguro de caución, pero al efectuarse posteriormente la consulta no sea posible realizar el cotejo de los datos de los Documentos GEDO generados o del estado de la póliza, la UOC intimará al oferente a que presente, en el término de DOS (2) días, la constancia pertinente a fin de acreditar que la póliza electrónica fue emitida en forma previa al acto de apertura, con sujeción a la normativa vigente en la materia, bajo apercibimiento de incurrir en la causal de inadmisibilidad del artículo 66 inciso k) del reglamento aprobado por el Decreto 1030/2016 (Comunicación General ONC N° 3/2020).

24. GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN/CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El cocontratante deberá integrar una garantía de cumplimiento del contrato equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total de la orden de compra o contrato, dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos de notificada la orden de compra o perfeccionado el contrato. En los casos de licitaciones o concursos internacionales, el plazo será de hasta VEINTE (20) días hábiles administrativos como máximo.

Para el supuesto en que una vez extinguidos los plazos de CINCO (5) y VEINTE (20) días hábiles mencionados -según el caso que corresponda-, el respectivo adjudicatario / cocontratante no integre (entregue a la ARMADA), la garantía de adjudicación / cumplimiento del Contrato, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) interviniente de la ARMADA lo intimará por un medio válido a fin de que la presente, confiriéndole a ese efecto un nuevo plazo igual al original. Una vez extinguido el nuevo plazo conferido, de subsistir el incumplimiento del adjudicatario, será rescindida la contratación adjudicada -por exclusiva culpa del adjudicatario-, intimándose al último a concretar el abono a la ARMADA del importe dinerario equivalente al

valor de la mencionada garantía de adjudicación / cumplimiento del contrato (artículo 41 del Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16). Dicha rescisión conllevará, asimismo, la aplicación al adjudicatario/cocontratante respectivo por la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) de la sanción de suspensión para contratar con el Estado Nacional por el plazo de hasta UN (1) año (artículo 106, inciso “b”, Punto 1.3., del Anexo al Decreto N° 1030/16).

Cuando la garantía no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente, deberá ser presentado dentro de dichos plazos en INTENDENCIA NAVAL PUERTO BELGRANO – DIVISIÓN TESORERIA (PRIMER PISO) de lunes a jueves de 08:00hs a 13:30hs y viernes de 08:00hs a 12:00hs.

Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución, el cocontratante la individualizará en COMPR.AR, dentro de los plazos antes aludidos, mediante los datos que requiera el sistema y no se presentará en forma física. A los fines de cotejar los datos de la póliza electrónica de seguro de caución individualizada en COMPR.AR la ARMADA procederá de conformidad con el instructivo emitido por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES mediante la Comunicación General ONC N° 139/2019 o la que en el futuro la reemplace (Comunicación General ONC N° 3/2020).

No será necesario presentar la garantía de cumplimiento del contrato cuando el monto de la orden de compra no supere los UN MIL MÓDULOS (1.000 M), equivalente a la suma de PESOS CUARENTA MILLONES ($ 40.000.000), conforme lo establecido en el artículo 28 del Anexo al Decreto Nº 1.030/16 -sustituido por el Decreto Nº 666/24-. Asimismo, tampoco será necesaria la constitución de la garantía de cumplimiento del contrato en el caso de que el cocontratante diera cumplimiento con la prestación dentro de los CINCO (5) días hábiles administrativos de notificada la orden de compra.

No obstante, lo dispuesto, los cocontratantes/adjudicatarios se encuentran obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el artículo 104 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios, a requerimiento del organismo, sin que pueda interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago.

25. GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN.

El dictamen de evaluación de las ofertas podrá ser impugnado, tanto por oferentes, como por quienes no revistan tal calidad dentro de los TRES (3) días hábiles administrativos subsiguientes al día de su notificación. El cómputo de los plazos se regirá por la fecha y hora oficial del sistema electrónico de contrataciones.

Las impugnaciones deberán presentarse a través de la plataforma COMPR.AR, cuyo sitio de internet es https://www.comprar.gob.ar o el que en el futuro lo reemplace. El plazo de DOS (2) horas de gracia previsto en el artículo 25, penúltimo párrafo del Reglamento de Procedimientos Administrativos, aprobado por el Decreto N° 1759/72 (T.O. 2017), no resulta aplicable respecto del cómputo del plazo para impugnar el dictamen de evaluación (artículo 38 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales”).

Aquellos oferentes o terceros que decidan impugnar el dictamen de evaluación de ofertas deberán, en todos los casos, integrar una garantía de impugnación que deberá constituirse de la siguiente forma:

a) <u>De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas:</u>

En este caso el importe de la garantía será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

- Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.
- Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CON 00/100 ($ 156.000,00*).*
- Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto de PESOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($93.600,00*)*.
- Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipulados con anterioridad.

Cuando la garantía no fuera electrónica, deberá ser individualizada en la impugnación que se haya ingresado a través de COMPR.AR, mediante los datos que requiera el sistema y el original o el certificado pertinente de la garantía de impugnación deberá ser presentado, dentro del plazo de impugnación y con sujeción a lo estipulado en el presente Pliego.

Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución, el impugnante la individualizará en la impugnación en COMPR.AR mediante los datos que requiera el sistema y no se presentará en forma física. A los fines de cotejar los datos se procederá de conformidad con el instructivo y lineamientos formulados por la Oficina Nacional de Contrataciones (artículo 39 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales” y Comunicación General ONC N° 139/2019 y Comunicación General ONC N° 3/2020).

Si se recibiesen impugnaciones al dictamen de evaluación de las ofertas sin que se haya constituido la correspondiente garantía o no lo estuviera en la forma debida, se intimará al impugnante a subsanarla dentro del término mínimo de DOS (2) días hábiles administrativos de notificado. Si dicha omisión o defecto no fueren subsanados en el plazo establecido, la impugnación será rechazada sin más trámite.

Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

En tal sentido, se deja establecido, que para los casos en que la respectiva impugnación se efectúe por una persona que no invista la calidad de oferente en el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará esta Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y, también, para los demás casos establecidos en el citado artículo 39, para los cuales dicha norma dispone que se debe establecer en el respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares aplicable un monto fijo para constituir la garantía de impugnación, dicho monto fijo se determina para el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares en la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CON 00/100 ($ 156.000,00).

En aquellos casos en que un oferente hubiere cotizado un renglón en forma parcial, el TRES POR CIENTO (3%) a que hace referencia el inciso d) del artículo 78 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016, así como el inciso a) del artículo 39 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, deberá calcularse sobre el mismo porcentaje por el que se hiciera la

cotización parcial en relación con el monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato que se impugnara.

La garantía de impugnación deberá mantenerse hasta la resolución del planteo en el acto de conclusión del procedimiento y se perderá en el caso de que la impugnación fuese desestimada, para lo cual deberá seguirse el orden de afectación previsto en el artículo 104 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios.

Por el contrario, corresponderá la devolución de la garantía de impugnación al dictamen de evaluación en los siguientes supuestos: I) Cuando la impugnación sea resuelta favorablemente al impugnante, total o parcialmente; II) Cuando la impugnación se rechace in limine, sin haberle dado tratamiento por no cumplir con alguno de los requisitos para su presentación.

De verificarse cualquiera de los supuestos previamente individualizados corresponderá la devolución íntegra de la garantía, aun en aquellos casos en que se hiciere lugar en forma parcial a la impugnación (artículo 49, infine, del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales”).

26. CONSULTAS.

Las consultas atinentes al Pliego de Bases y Condiciones Particulares solo podrán efectuarse a través de COMPR.AR, para lo cual los interesados deberán haber cumplido previamente con el procedimiento de registración y autenticación como usuarios externos de dicha plataforma electrónica (artículo 11 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales”).

En el caso de los procedimientos de licitación o concurso público o privado y subasta pública, deberán ser efectuadas hasta TRES (3) días hábiles administrativos antes de la fecha fijada para la apertura, como mínimo, salvo que el Pliego estableciera un plazo distinto.

En ningún caso se responderán consultas telefónicas, ni las que fueren efectuadas por correo electrónico o por cualquier otro medio, así como tampoco serán contestadas las que se presenten fuera de término.

El titular de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) podrá emitir circulares aclaratorias y aquellas por las cuales únicamente se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas.

Por su parte, la misma autoridad que hubiera aprobado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares o bien en quien se hubiere delegado la facultad, será competente para dictar las circulares modificatorias.

La Unidad Operativa de Contrataciones deberá incluir a las circulares modificatorias que se emitan como parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones Particulares (artículo 21 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 62-E/16).

Cuando las circulares aclaratorias o modificatorias se emitan como respuesta a consultas, no se individualizará al autor de la consulta.

El oferente no podrá alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, razón por la cual corresponderá a los interesados ingresar a través de COMPR.AR al procedimiento de selección de que se trate, a los fines de tomar conocimiento de las posibles circulares que se hubieran emitido (artículo 12 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales”).

27. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.

Dentro de los DOS (2) días hábiles administrativos siguientes al acto de apertura de las ofertas, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) verificará en SIPRO el estado en que se encuentra cada uno de los oferentes y, en su caso, se les comunicará que realicen las gestiones necesarias para encontrarse inscriptos y con los datos actualizados al momento de la emisión del dictamen de evaluación (artículo 28 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales”).

Asimismo, la UOC deberá realizar el cotejo de los datos y del estado de las pólizas electrónicas que hayan sido integradas como garantía de mantenimiento de la oferta, con sujeción a los instructivos que a tales fines emita la Oficina Nacional de Contrataciones.

En estos casos, las Comisiones Evaluadoras por si, o a través de la Unidad Operativa de Contrataciones interviniente, o bien el titular de la citada UOC, en forma previa a recomendar la resolución a adoptar para concluir el procedimiento, deberán intimar al oferente, a que subsane los errores u omisiones dentro del término de TRES (3) días, como mínimo, salvo que se fije uno mayor.

Las solicitudes de subsanación de ofertas se harán a través de COMPR.AR y no se admitirá ninguna modificación de los elementos sustanciales de la oferta (artículo 31 del Pliego Único de Bases y Condiciones mencionado).

27.1. La Comisión Evaluadora de Ofertas evaluará si los oferentes son hábiles para contratar, elegibles y si las ofertas no se encuentran incursas en las restantes causales de desestimación no subsanables enumeradas en el artículo 66 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios.

27.2. En relación a las ofertas que hubieren cumplido con las pautas previamente referenciadas, se evaluará si cumplen con los restantes requisitos previstos en el presente Pliego, solicitando la subsanación de omisiones o errores formales no esenciales, en los casos en que corresponda.

27.3. De las ofertas recibidas, dentro de aquellas que resulten admisibles, se adjudicará la oferta más conveniente para la ARMADA, teniendo en cuenta la aplicación de la fórmula polinómica que se detalla a continuación:

PT = PE + PA + PP + PM

Donde:

- PT = Puntaje Total
- PE = Puntaje Económico
- PA = Puntaje por Antecedentes
- PP = Puntaje por Proyecto de Explotación
- PM = Puntaje por Mejoras y Equipamiento

PUNTAJE MÁXIMO TOTAL: CIEN (100) PUNTOS.

1. PUNTAJE ECONÓMICO (PE) — MÁXIMO 50 PUNTOS

Se asignarán CINCUENTA (50) puntos a la oferta que presente el mayor canon mensual.

Las restantes ofertas recibirán el puntaje resultante de la siguiente fórmula:

PE = (Canon ofertado / Mayor canon ofertado) x 50

No serán consideradas las ofertas que formulen un canon inferior al canon base establecido en el Pliego.

2. PUNTAJE POR ANTECEDENTES (PA) — MÁXIMO 20 PUNTOS

Se evaluarán antecedentes documentados y verificables vinculados a la explotación de servicios gastronómicos, buffet, cantinas, restaurantes o actividades afines.

Se asignará el siguiente puntaje:

Más de CINCO (5) años de experiencia comprobable: 20 puntos.
Entre TRES (3) y CINCO (5) años: 15 puntos.
Entre UNO (1) y DOS (2) años: 10 puntos.
Sin antecedentes comprobables: 0 puntos.

3. PUNTAJE POR PROYECTO DE EXPLOTACIÓN (PP) — MÁXIMO 20 PUNTOS

Se evaluará técnicamente el proyecto presentado, considerando:

- Variedad y razonabilidad de la propuesta gastronómica;
- Modalidad operativa;
- Organización del servicio;
- Plan de limpieza e higiene;
- Plan de fumigación y control de plagas;
- Capacidad operativa;
- Adecuación al destino institucional del inmueble.

La Comisión de Evaluación asignará:

Proyecto altamente satisfactorio: 20 puntos.
Proyecto satisfactorio: 10 puntos.
Proyecto insuficiente o deficiente: 0 puntos.

4. PUNTAJE POR MEJORAS Y EQUIPAMIENTO (PM) — MÁXIMO 10 PUNTOS

Se evaluarán las propuestas de incorporación de equipamiento y mejoras funcionales no estructurales destinadas a optimizar el servicio.

Se asignará:

Propuesta integral y suficiente: 10 puntos.
Propuesta parcial: 5 puntos.
Sin propuesta o propuesta insuficiente: 0 puntos.

En caso de empate en el puntaje total, se priorizará la oferta que hubiere obtenido mayor puntaje económico. De persistir el empate, se aplicarán las disposiciones del régimen general de contrataciones vigente.

De las ofertas recibidas, dentro de aquellas que resulten admisibles, se adjudicará la oferta más conveniente para el organismo contratante, teniendo en cuenta la aplicación de la fórmula polinómica que se detalla a continuación:

La misma contempla, canon ofertado, idoneidad del oferente (antecedentes) y calidad del servicio en proceso de contratación (proyecto integral).

CANON BASE: PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL CON 00/100 CENTAVOS ($260.000,00).

Se entenderá como oferta admisible a aquella que cumpla con todos los requisitos que deben cumplir las ofertas y los oferentes en los términos del presente Pliego (artículo 27, inciso 4°, del Manual de Procedimiento implementado por la Disposición ONC N° 62-E/16).

De las ofertas consideradas admisibles se evaluará su conveniencia teniendo en cuenta, por un lado, las disposiciones relativas a precio vil o no serio y, en caso de resultar aplicable, el informe de precio testigo, valor indicativo o de mercado producido por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN) o bien teniendo como parámetro el monto estimado del procedimiento o los valores de plaza. Las ofertas inconvenientes serán excluidas del orden de mérito (artículo 34 del Anexo I de la Disposición N° 63-E/2016 modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM- “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales”).

La oferta más conveniente será aquella que permita obtener un mayor valor por el dinero, lo que implica una mejor utilización de los recursos públicos comprometidos, equilibrando los principios que deben aplicarse en los procedimientos y optimizando la relación calidad- precio. Lo que comprende no solo el precio de un bien o servicio, sino elementos que están asociados a los costos de la compra, uso, mantenimiento y fin de la vida útil del bien o servicio (artículo 34 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales”).

27.4. Se entenderá que una oferta es inconveniente cuando por razones de precio, financiación u otras cuestiones complementarias, dicha oferta no satisfaga adecuadamente los intereses de la ARMADA (artículo 27, inciso 5º, del Manual de Procedimiento expuesto). En todos los casos, el dictamen de evaluación de ofertas que se emita por la Comisión Evaluadora interviniente de la ARMADA explicitará los fundamentos por los cuales la respectiva oferta presentada se pondere inadmisible o inconveniente (artículo 27 mencionado, incisos 4° y 5°).

En relación a las ofertas que se consideren admisibles y convenientes la Comisión Evaluadora interviniente ponderará los factores y recaudos establecidos en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares al efecto de la comparación de las ofertas presentadas y, la incidencia de cada uno de ellos, al efecto de determinar el respectivo orden de mérito, recomendando en su Dictamen la resolución pertinente para concluir el procedimiento de selección de cocontratantes tramitado (artículo 27, incisos 11 y 12 del mencionado Manual de Procedimiento).

27.5. Los oferentes deberán cotizar los renglones completando el formulario de planilla de cotización generado por COMPR.AR, válido como oferta económica. En caso de discrepancias entre la planilla de cotización generada por la plataforma electrónica y otra planilla de cotización que eventualmente el proveedor pudiere adjuntar, se tomara como valido lo detallado en la primera.

Dichas ofertas deberán expresar el precio unitario y cierto en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para el renglón de que se trate; el precio total del renglón, en números y el total general de la cotización, expresado en números y letras, en la moneda de cotización fijada en el Pliego precitado. El precio cotizado será el precio final que deba pagar la jurisdicción o entidad contratante por todo concepto (artículo 20, inciso 2º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales”).

Correrán por cuenta exclusiva de los proveedores todos los impuestos, derechos, tasas,

aportes, contribuciones y demás gravámenes nacionales, provinciales o municipales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CABA) que corresponda abonar como consecuencia de la participación en el procedimiento de selección y de la eventual celebración del contrato, razón por la cual, al formular su oferta, el oferente deberá considerar incluido en el precio todos los impuestos vigentes, derechos o comisiones, seguros, beneficios, sueldos y jornales, acuerdos paritarios aplicables al rubro, cargas sociales, gastos de mano de obra auxiliar, gastos y costos indirectos, gastos y costos generales y todo otro gasto o impuesto que pueda incidir en el valor final del/los bien/es o servicio/s que, sin estar especificado, resulte necesario para la correcta ejecución del contrato.

Se entenderá, en consecuencia, que se encuentran incluidos en el precio todos los impuestos y/o gravámenes que resulten de aplicación y todas las prestaciones que, de acuerdo al juicio y experiencia del oferente, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta.

27.6. Asimismo, el proponente deberá cotizar todos los renglones. Los oferentes podrán proponer descuentos en sus ofertas sobre la base de la adjudicación de todos o algunos de los renglones. Después de haber cotizado por renglón, podrán efectuar un descuento en el precio, por el total de los renglones o por grupo de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra.

27.7. En los términos del artículo 31 -tercer párrafo-, del Manual de Procedimiento indicado con antelación, la adjudicación correspondiente al procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares -de resultar procedente la concreción de dicha adjudicación-, se realizará **se realizará por la totalidad del renglón.**

27.8. Sin perjuicio de lo establecido en las cláusulas restantes de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y, asimismo, de lo prescripto en el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto Delegado N° 1.023/01 y su reglamentación, aprobada por el Decreto Reglamentario N° 1.030/16, como también lo prescripto en la normativa complementaria, serán desestimadas como inadmisibles las ofertas que encuadren en las pautas de inelegibilidad que contempla el artículo 68 del Anexo que conforma el Decreto N° 1.030/16.

Para verificar que los oferentes no se encuentran incursos en las causales de inelegibilidad contempladas en los incisos a), b), c), d), e), f), g), h) e i) del artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto Reglamentario N° 1.030/16 y sus modificatorios bastará, en principio, con la presentación de la Declaración Jurada de Elegibilidad, sin perjuicio de los indicios o extremos probatorios que en cada caso pudieren recabarse (artículo 26 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

En relación a la causal prevista en el inciso i) precitado, se verificará que los oferentes no se encuentren incluidos en las listas de inhabilitados allí referidas. A tal efecto, durante la etapa de evaluación de las ofertas, corresponderá a quien realice la evaluación o recomendación de la oferta-, es decir, a la Comisión Evaluadora o, en su caso, a la Unidad Operativa de Contrataciones ingresar a los siguientes sitios web:
a) BIDhttps://www.iadb.org/es/quienes-somos/transparencia/sistema-de-sanciones/empresas-e-individuossancionados.
b) BANCO MUNDIAL: https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms.

En caso que en dicha consulta se verifique que los oferentes se encuentran incluidos en las listas de inhabilitados referidas, deberá considerarse a la persona humana o jurídica en cuestión inelegible. En todos los casos, deberá acompañarse al expediente por el cual tramite el procedimiento de selección un informe gráfico por el cual se incorporen formalmente a las actuaciones las constancias que den cuenta de la fecha de consulta de los respectivos listados y de su resultado -Comunicación General ONC Nº 01/26 (CGEOR-2026-1-APNONC#JGM)-.

Asimismo, serán desestimadas aquellas que coticen un precio vil o no serio conforme lo establecido por el artículo 69 del Anexo al Decreto Nº 1.030/16, situación que se considerará producida, cuando del respectivo Informe Técnico que se contempla en el mentado artículo, surja fehacientemente acreditado que la oferta presentada no podrá ser cumplida por el oferente que la hubiera realizado A este último fin, en forma previa a la desestimación, podrá requerirse al respectivo oferente las precisiones necesarias sobre la composición de su oferta sin que dichas precisiones impliquen la alteración de la misma.

También serán desestimadas las ofertas formuladas por personas humanas o jurídicas que no estuvieran inscriptas en el Sistema de Información de Proveedores del Estado Nacional (SIPRO) a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas o a la fecha de adjudicación, ésta última, en los casos en que no se emita el respectivo dictamen de evaluación de las ofertas (artículo 4º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM). Dicha desestimación tendrá lugar en el supuesto en que los oferentes no se encuentran inscriptos en el SIPRO pese a la intimación que le curse la UOC en los términos del artículo 28del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM.

En forma similar, serán desestimadas las ofertas concretadas por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar con el Estado Nacional en los términos del artículo 66, inciso “b” del Anexo al Decreto N° 1.030/16 y28 del Decreto Delegado N° 1.023/01.
Finalmente, la adjudicación recaerá en favor de la oferta más conveniente para el organismo conforme lo establecido en el artículo 15 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios y teniendo en cuenta el precio, la calidad del servicio, la idoneidad del oferente, los costos asociados de uso y mantenimiento presentes y futuros, el costo del ciclo de vida, el valor por dinero, entre otros, así como el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas que integran el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares (artículo 34 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM ‘Pliego Único de Bases y Condiciones Generales’).

27.9. Cuando se trate de personas que se hubieran presentado agrupadas asumiendo el compromiso, en caso de resultar adjudicatarias, de constituirse legalmente en una Unión Transitoria (UT), se verificará en SIPRO el estado en que se encuentra quien hubiere suscripto la oferta, como así también, el estado en que se encuentran cada una de las personas que integraran la UT.
De resultar adjudicada la oferta presentada por las personas que hubieren asumido el compromiso de constituir UT, deberán realizar -como requisito previo a la notificación de la orden de compra- el trámite de inscripción de la misma en SIPRO.

La falta de cumplimiento del presente requisito determinará la revocación de la adjudicación por causa imputable al adjudicatario, sin perjuicio de la aplicación, por parte del Órgano Rector de la sanción que pudiere corresponder en los términos del artículo 106 inciso b) apartado 1.1. Del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Publica Nacional aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios (artículo 4º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM “Pliego Único de Bases y condiciones Generales”).

27.10. De acuerdo con lo establecido en el artículo 25, ultima parte, del Anexo a la Disposición ONC Nº 62-E/16, los oferentes extranjeros estarán exceptuados de la obligación de inscripción en SIPRO-COMPR.AR. Sin perjuicio de ello, cuando quien se presente como oferente sea una sucursal en el país, debidamente registrada en los organismos habilitados a tal efecto o cualquier otra especie de representación permanente de una sociedad constituida en el extranjero, si resultara exigible el requisito de incorporación al SIPRO (artículo 4º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales”).

27.11. El dictamen de evaluación de las ofertas se difundirá a través de COMPR.AR, dentro de los DOS (2) días hábiles administrativos de emitido. A partir del día hábil administrativo

siguiente a la difusión del dictamen de evaluación en la aludida plataforma electrónica, se tendrá a este por notificado (artículo 37 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales”).

En todos los casos, el Dictamen de Evaluación de Ofertas que se emita por la Comisión Evaluadora interviniente de la ARMADA explicitará, los fundamentos por los cuales la respectiva oferta presentada se pondere inadmisible o inconveniente (artículo 27 mencionado, incisos 4° y 5°). En relación a las ofertas que considere admisibles y convenientes, la Comisión Evaluadora interviniente ponderará los factores y recaudos establecidos en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares al efecto de la comparación de las ofertas presentadas y la incidencia de cada uno de ellos al efecto de determinar el respectivo orden de mérito, recomendando en consecuencia, en su Dictamen, la resolución pertinente para concluir el procedimiento de selección de cocontratantes tramitado (artículo 27, incisos 11° y 12°, del mencionado Manual de Procedimiento).

27.12. De conformidad a lo establecido en el artículo 9° -último párrafo-, del Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16**,** la autoridad competente de la ARMADA que autorizó el trámite del procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y, a su vez, aprobó este pliego, dispuso, fundadamente, que las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES) y, también, los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad no podrán presentar cotizaciones por parte del renglón.

27.13. Sin perjuicio de lo establecido en las cláusulas restantes de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y, asimismo, de lo prescripto en las demás disposiciones que integran el Decreto N° 1023/01, su Reglamentación, aprobada por el Decreto N° 1030/16, el Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16 y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales implementado por el Anexo I a la Disposición ONC N° 63-E/2016 –modificado por su similar Disposición ONC N° 62/24, serán desestimadas como inadmisibles las ofertas que encuadren en las pautas de inelegibilidad que contempla el artículo 68 del Anexo que conforma el Decreto N° 1030/16 y, en forma similar, aquellas que coticen un precio vil o no serio según lo establecido por el artículo 69 del Anexo precitado, situación que se considerará producida, cuando del respectivo Informe Técnico que se contempla en el referido artículo 69, surja, fehacientemente acreditado, que la oferta presentada no podrá ser cumplida por el oferente que la hubiera realizado a este último fin. En forma previa a la desestimación podrá requerirse al respectivo oferente las precisiones necesarias sobre la composición de su oferta sin que dichas precisiones impliquen la alteración de la misma.

El Dictamen de Evaluación de Ofertas se notificará a todos los oferentes mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar y se enviarán avisos mediante mensajería del COMPR.AR (artículo 12 del Anexo I a la Disposición ONC N° 65-E/16), dentro de los DOS (2) días hábiles de emitido (artículo 37 del Pliego de Bases y Condiciones Generales mencionado).

Dicho Dictamen podrá ser impugnado (constituyéndose a tal fin, en forma previa, la garantía de impugnación), dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio hhtps://comprar.gob.ar, previa integración de la garantía establecida en la Cláusula 25 del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. La documentación que acredite la constitución de la garantía de impugnación deberá presentarse ante la Unidad Operativa de Contrataciones en forma previa a formalizar la impugnación, dentro del plazo establecido al efecto en la Cláusula 25 (artículos 73 del Anexo que conforma el Decreto N° 1030/16 y 13 del Anexo I a la Disposición ONC N° 65-E/16 “Manual de Procedimiento del COMPR.AR”).

Las impugnaciones deberán presentarse a través de la aludida plataforma, cuyo sitio de internet es https://www.comprar.gob.ar, o el que en el futuro lo reemplace (artículo 38 del Pliego de Bases y Condiciones Generales mencionado).

28. CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE LAS OFERTAS NO SUSCEPTIBLES DE SUBSANACIÓN.

Sin perjuicio de los restantes requisitos establecidos en las demás cláusulas de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, cuya omisión determinará la desestimación de la respectiva oferta como inadmisible, constituirán causales de desestimación las establecidas en el artículo 66 del Anexo que forma parte del Decreto Nº 1.030/16 -sustituido por el artículo 1° del Decreto N° 811/22 y en el artículo 10 del Decreto Delegado N° 1023/01. Conforme a la naturaleza específica o entidad de las causales referidas en esta cláusula, no resultarán susceptibles de subsanación por el respectivo cotizante que incurra en ellas (artículo 31 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM- "Pliego Único de Bases y Condiciones Generales").

Todas las causales de desestimación antes enumeradas, serán evaluadas por la Comisión Evaluadora de Ofertas en la etapa de evaluación de aquéllas o, en su caso y de corresponder, por el titular de la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES en oportunidad de recomendar la resolución a adoptar para concluir el procedimiento, con excepción de las previsiones del artículo 66 inciso b) del Anexo al Decreto N° 1030/16, sustituido por el Decreto N° 356/19.

29. CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE LAS OFERTAS SUSCEPTIBLES DE SUBSANACIÓN.

Las causales que se prevén en esta cláusula se encuentran contempladas en el artículo 67 del Anexo que integra el Decreto Nº 1.030/16. La subsanación de deficiencias se posibilitará en toda cuestión relacionada con la constatación de datos o información de tipo histórico obrante en bases de datos de organismos públicos o que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para interesados y oferentes.

En estos casos la Comisión Evaluadora, por sí o a través de la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC) o bien el titular de la citada Unidad Operativa en forma previa a recomendar la resolución a adoptar para concluir el procedimiento, deberán intimar al oferente a que subsane los errores u omisiones dentro del término de TRES (3) días.

Todas las causales de desestimación antes enumeradas, serán evaluadas por la Comisión Evaluadora de las Ofertas en la etapa de evaluación de aquéllas o, en su caso y de corresponder, por el titular de la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES en oportunidad de recomendar la resolución a adoptar para concluir el procedimiento, con excepción de las previsiones del artículo 66 inciso b) del Anexo al Decreto N° 1030/16, sustituido por el Decreto N° 356/19.

Vencido ese plazo sin que los errores u omisiones sean subsanados corresponderá la desestimación de la oferta. La corrección de errores u omisiones no podrá ser utilizada por el oferente para alterar la sustancia de la oferta o para mejorarla o para tomar ventaja respecto de los demás oferentes.

En aquellos casos en que un proveedor haya individualizado oportunamente en su oferta la póliza electrónica de seguro de caución, brindando los datos requeridos, pero al efectuarse posteriormente la consulta no sea posible realizar el cotejo de los datos de los Documentos GEDO generados o del estado de la póliza, la UOC intimará al oferente a que la presente en el término de DOS (2) días hábiles, la constancia pertinente a fin de acreditar que la póliza electrónica fue emitida en forma previa al acto de apertura, con sujeción a la normativa vigente en la materia, bajo apercibimiento de incurrir en la causal de inadmisibilidad del artículo 66, inciso "j" del Reglamento aprobado por el Decreto 1.030/16 (Comunicación General ONC N° 3/20).

Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante, los interesados, oferentes, adjudicatarios y cocontratantes y entre los mencionados y la ONC, que tengan lugar en el

transcurso del procedimiento de selección, durante la ejecución o extinción del contrato o bien durante eventuales procedimientos sancionatorios, se realizarán válidamente a través de la difusión en COMPR.AR, cuyo sitio de internet es https://www.comprar.gob.ar, o el que en el futuro lo reemplace (artículo 8 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM- "Pliego Único de Bases y Condiciones Generales").

30. DESESTIMACIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS POR PERSONAS HUMANAS O JURÍDICAS QUE REGISTREN INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATACIONES QUE LES HUBIERAN SIDO ADJUDICADAS POR LA ARMADA CON ANTERIORIDAD AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE COCONTRATANTES AL QUE SE APLICARÁ EL PRESENTE PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

Serán desestimadas -como inadmisibles- las ofertas presentadas por las personas humanas o jurídicas que hubieran incurrido en el incumplimiento de las obligaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 102, Punto "d", incisos 1°, 2° y 3° del Anexo al Decreto Nº 1.030/16, asumidas en DOS (2) contrataciones que le hubieran sido adjudicadas por la ARMADA con anterioridad a la fecha de autorización del procedimiento de selección de cocontratantes al que es aplicable el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

A tal fin, resultará suficiente que la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ARMADA interviniente incorporé al legajo / expediente al que es aplicable el presente Pliego, las constancias que acrediten, fehacientemente, que las personas humanas o jurídicas precitadas fueron pasibles de la aplicación de cualquiera de las penalidades establecidas en el artículo 29, inciso "a", Puntos: 1°, 2° y 3° del Decreto Delegado N° 1.023/01 en las DOS (2) contrataciones anteriores que prevé esta cláusula y, a su vez, que dichas penalidades se encuentran firmes, por no haber sido cuestionadas por el respectivo oferente penalizado o haberse desestimado el recurso interpuesto por aquel a su respecto (artículo 29 mencionado y 68, inciso "g" del Anexo al Decreto N° 1.030/16).

31. FALSEAMIENTO DE DATOS.

La falsedad o adulteración de cualquier dato o información de la oferta darán lugar a su desestimación, de conformidad con lo establecido en el inciso a) del artículo 66 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios. Si la falsedad o la adulteración determinantes para la adjudicación fuesen advertidas con posterioridad a su dictado, se procederá a la inmediata revocación del acto de conclusión del procedimiento, por causa imputable al adjudicatario, sin perjuicio de la aplicación, por parte de la Oficina Nacional de Contrataciones, de la sanción o sanciones que pudieren corresponder.

Si la falsedad o adulteración fuesen detectadas con posterioridad al perfeccionamiento del contrato será causal de rescisión del mismo, por culpa del cocontratante, con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieren corresponder.

En los supuestos previstos precedentemente se dará oportuna intervención al Órgano Rector, de conformidad con lo consignado en el artículo 106, inciso b) apartados 1.1., 1.2, 1.3 o 2.2., según corresponda del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar (artículo 32 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM "Pliego Único de Bases y Condiciones Generales").

32. PROHIBICIÓN DE PARTICIPAR EN MÁS DE UNA (1) OFERTA.

Los interesados en participar en el procedimiento de selección de cocontratantes que se substanciará conforme a este Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrán concretar su participación presentando UNA (1) sola oferta en dicho procedimiento, ya sea por sí solos o como integrantes de un grupo, asociación o persona jurídica.

Serán desestimadas como inelegibles las ofertas cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica (artículo 68, inciso “d” del Anexo que integra el Decreto N° 1.030/16).

33. DESEMPATE DE OFERTAS. MEJORA DE PRECIOS.

En el caso de igualdad de precios y calidad de las ofertas presentadas, la Comisión Evaluadora de Ofertas procederá de la siguiente manera:

33.1. Cuando el procedimiento de selección tuviera por objeto la compra de insumos y provisiones, a fin de hacer valer la preferencia establecida en el artículo 8º bis de la Ley Nº 22.431 y artículo 8° del Decreto N° 312/10, se deberá intimar a los oferentes empatados para que en el plazo de subsanación de los errores u omisiones, presenten la documentación que acredite el vínculo laboral con personal con discapacidad como así también el correspondiente Certificado Único de Discapacidad otorgado por la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD o el organismo que en el futuro la reemplace. Vencido ese plazo se entenderá que quien no cumplimente con lo solicitado no tiene vínculo laboral con personal con discapacidad. En el caso en que la totalidad de las empresas igualadas hubiera personal con discapacidad, se priorizará, las compras de insumos y provisiones de aquellas empresas que contraten o tengan en su planta de personal el mayor porcentaje de personas discapacitadas empleadas.

33.2. Cuando el procedimiento de selección tuviera por objeto la compra de insumos y provisiones, a fin de hacer valer la preferencia establecida en el artículo 10 de la Ley Nº 27.636 y artículo 10 del Decreto N° 659/21, se deberá intimar a los oferentes empatados para que en el plazo de subsanación de los errores u omisiones, presenten la documentación que acredite el vínculo laboral con personal inscripto en el “Registro Único de Aspirantes Ley 27.636”. Vencido ese plazo se entenderá que quien no cumplimente con lo solicitado no tiene vínculo laboral con personal travesti, transexual y transgénero. En el caso de que varias de las empresas igualadas incluyan en su plantel a personas con dichas identidades, deberá priorizarse al oferente que posea el mayor porcentaje de personas travestis, transexuales y transgénero en sus puestos de trabajo. Asimismo, a efectos de hacer valer esta preferencia, los oferentes deberán acreditar fehacientemente la relación laboral con el aludido personal y, en su caso, la cantidad mediante la presentación de la documentación que acredite el vínculo laboral.

En el caso de que varias de las empresas igualadas incluyan en su plantel a personas con dichas identidades, deberá priorizarse al oferente que posea el mayor porcentaje de personas travestis, transexuales y transgénero en sus puestos de trabajo. Si igualaran será de aplicación lo dispuesto en el artículo 70 el reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016.

De mantenerse la igualdad, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ARMADA interviniente invitará a los respectivos oferentes para que formulen la mejora de precios. Si un oferente no se presentara, se considerará que mantiene su propuesta original. De subsistir el empate, se procederá al sorteo público de las ofertas empatadas. Ello así, conforme a lo establecido en el artículo 70 del Anexo al Decreto N° 1.030/16.

33.3. Cuando el procedimiento de selección tuviera por objeto la compra de insumos y provisiones, a fin de hacer valer la preferencia establecida en el artículo 5º del Decreto 728/22, se deberá intimar a los oferentes empatados para que en el plazo de subsanación de los errores u omisiones, acredite un mínimo del CINCO POR CIENTO (5%) de trabajadores vinculados o trabajadoras vinculadas al Programa “PUENTE AL EMPLEO”. A tal fin deberán acompañar la documentación que acredite que en el “Sistema de Cálculo de Obligaciones de la Seguridad Social - SICOSS” de la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA) sus trabajadores estén identificados con los códigos de modalidad de contratación que van del 601 al 614 o los que los reemplacen en el futuro. Vencido ese plazo se entenderá que quien no cumplimente con lo solicitado no tiene vínculo laboral con personal vinculado a dicho

programa. En el caso de que varias de las empresas igualadas alcancen el mínimo del CINCO POR CIENTO (5 %), deberá priorizarse al oferente que posea el mayor porcentaje.

33.4. En el caso de que varias de las empresas igualadas se encuentren en condiciones de acceder a las preferencias enumeradas en los puntos 7, 8 o 9 del artículo 27 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 62-E/16 se aplicará la preferencia al oferente que hubiera acreditado las condiciones para acceder al mayor número de ellas. Si tuvieran la misma cantidad se entenderá que mantienen la igualdad y será de aplicación el procedimiento de desempate de ofertas establecido en el artículo 70 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/16.

34. HABILIDAD PARA CONTRATAR. La habilidad para contratar se rige, sustancialmente, por lo establecido en los artículos 27 y 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios y se conforma de los siguientes requisitos:

1) Ser una persona humana o jurídica con capacidad para obligarse. Una persona jurídica tendrá capacidad para obligarse cuando el objeto social plasmado en el respectivo contrato, estatuto o documento constitutivo debidamente inscripto en el registro correspondiente comprenda al objeto del procedimiento de selección de que se trate. En cuanto concierne a las personas humanas, además de la capacidad general para contraer obligaciones validas, su categorización de Actividades Económicas ante la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA) deberá corresponder o resultar afín con el objeto contractual del procedimiento en el que se presente.

2) Encontrarse inscripta en SIPRO y con los datos actualizados en oportunidad de emitirse el dictamen de evaluación. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas, sin perjuicio de que se requerirá estar preinscripto a los fines de cotizar a través de COMPR.AR.

3) No estar incursa en ninguna de las causales de inhabilidad enumeradas en el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios o contempladas en normas especiales.

Para verificar que el oferente no se encuentra incurso en la causal de inhabilidad para contratar prevista en el inciso a) del artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01 se consultará el SIPRO.

Para verificar que no se encuentra incurso en la causal de inhabilidad para contratar prevista en el inciso h) del artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios, se consultará el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), ingresando al portal http://repsal.trabajo.gob.ar/ o al que en el futuro lo reemplace.

Para verificar que el oferente no se encuentra incurso en las restantes causales de inhabilidad para contratar previstas en el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios bastará, en principio, con la presentación de la Declaración Jurada de Habilidad para Contratar con la Administración Pública Nacional.

Asimismo, las personas jurídicas privadas, ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal, deberán implementar un programa de integridad adecuado, como condición necesaria para poder contratar con el Estado nacional, cuando así corresponda, en los términos y con los alcances establecidos en los artículos 22 a 24 de la Ley Nº 27.401 y en los artículos 2° y 3° del Decreto N° 277/18.

Cada una de las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso de constituirse en una UT, deberá cumplir en forma individual con los requisitos de habilidad para contratar aludidos.

Frente a la imposibilidad material de verificar las causales de inhabilidad contempladas en los incisos f) y h) del artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios, por tratarse de proveedores extranjeros carentes de CUIT, se reputarán hábiles para contratar con la

presentación de la Declaración Jurada de Habilidad para Contratar con la Administración Nacional, siempre y cuando no se verifique lo contrario por cualquier medio.

35. HABILIDAD FISCAL PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL EN CUYA JURISDICCIÓN ACTÚA LA ARMADA.

De conformidad con lo establecido en los artículos 1°, 2°, 7° y concordantes de la Resolución General N° 4164 -E/17 dictada por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), se deja establecido, que al efecto de determinar si las personas humanas o jurídicas que presenten sus ofertas en el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares se encuentran habilitadas fiscalmente para contratar con el Estado Nacional (en cuya jurisdicción actúa la ARMADA) y, en consecuencia no resultan comprendidas en las inhabilitaciones para contratar que prevé el artículo 28, inciso f), del Decreto Delegado N° 1023/01, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), interviniente en el trámite del procedimiento de selección de cocontratantes que se regirá por el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, obtendrá la respectiva información en relación a cada uno de los oferentes presentados en el citado procedimiento, a través de los medios que prevé el artículo 2°, incisos a) y b), de la Resolución General AFIP N° 4164-E/2017, incorporando la información obtenida al legajo del procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

La Comisión Evaluadora al momento de la etapa de evaluación de las ofertas, por sí o a través de la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES, o bien el titular de la citada Unidad Operativa en forma previa a recomendar la resolución a adoptar para concluir el procedimiento, cuando verifiquen que las personas físicas o jurídicas presentadas no tengan regularizadas sus obligaciones tributarias y/o previsionales, deberán intimar al oferente a que subsane su situación dentro del término de TRES (3) días, como mínimo.

Cumplido el plazo otorgado, las ofertas que aún no tengan regularizadas sus obligaciones tributarias y/o previsionales serán desestimadas como inadmisibles en los términos del artículo 28, inciso f), del Decreto Delegado N° 1023/01.

Para verificar que no se encuentra incurso en la causal de inhabilidad para contratar prevista en el inciso f) del artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios, se aplicará el procedimiento establecido por la Resolución AFIP N° 4164 del 29 de noviembre de 2017 (“Web Service” denominado WEB SERVICE-PROVEEDORES DEL ESTADO” http://afip.gov.ar), de conformidad con lo indicado en las Comunicaciones Generales ONC Nros. 90 del 15 de diciembre de 2017; 122 del 30 de enero de 2019; 24 del 6 de noviembre de 2020 o las que en el futuro las reemplacen.

36. RECURSOS E IMPUGNACIONES.

La presentación de recursos e impugnaciones que se deduzcan contra los actos administrativos que se dicten en los procedimientos de selección y las notificaciones de los actos que los traten y resuelvan, se regirán por lo dispuesto en la Ley N° 19.549, sus modificaciones y normas reglamentarias.

La impugnación al dictamen de evaluación se regirá por las normas del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto N° 1030/16, sus modificatorios y complementarios.

Toda observación, impugnación, reclamo o presentación similar que se efectúe sobre las actuaciones acaecidas durante un procedimiento de selección deberán canalizarse a través de COMPR.AR, salvo en los casos en que no se encuentre disponible una funcionalidad habilitada a tal efecto. Las presentaciones que, debiendo haber sido formalizadas en COMPR.AR fueran interpuestas por otras vías, se tendrán por no presentadas (artículo 7 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales”).

37. DATOS DE LA EJECUCIÓN.

La notificación de la orden de compra o venta al adjudicatario se realizará mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar o en el que en un futuro lo reemplace, dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos de la fecha de notificación del acto administrativo de conclusión del procedimiento. El contrato se reputará perfeccionado el día hábil siguiente a su difusión en el portal electrónico. Para el caso en que vencido el plazo del párrafo anterior no se hubiera efectivizado la notificación de la orden de compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, este podrá desistir de su oferta sin que le sean aplicables ningún tipo de penalidades ni sanciones (artículo 43 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales”).

En los casos en que el acuerdo de voluntades se perfeccione mediante un contrato o convenio, deberá ser autorizado electrónicamente por la autoridad competente dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos de la fecha de notificación del acto administrativo de conclusión del procedimiento. Por su parte, el adjudicatario deberá aceptar el documento contractual en COMPR.AR en el término de TRES (3) días hábiles administrativos y, una vez ejecutada dicha acción, el documento quedará en estado “perfeccionado”. Si vencido ese plazo el proveedor no ejecutara en la plataforma electrónica la acción previamente indicada, la jurisdicción o entidad contratante lo notificará por los medios habilitados al efecto y, en tal supuesto, la notificación producirá el perfeccionamiento del contrato.

Para el caso en que venciere el plazo previsto para que el funcionario competente autorice el documento contractual en la plataforma electrónica sin que ello tenga lugar y, por consiguiente, no se encuentre a disposición para ser aceptado por parte del adjudicatario, este último podrá desistir de su oferta sin que le sean aplicables ningún tipo de penalidades ni sanciones.

37.1. PLAZO PRESTACIÓN DEL SERVICIO: El adjudicatario / cocontratante se encontrará obligado a efectivizar la prestación contratada en el plazo de DOCE (12) MESES contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento de la contratación adjudicada.

La prestación del servicio correspondiente a la contratación adjudicada deberá comenzar en el plazo de UN (01) día hábil administrativo**,** contado a partir de la fecha del perfeccionamiento del contrato.

37.2. FRECUENCIA: El servicio deberá prestarse en los siguientes días y horarios:

- De martes a viernes de 10:00 horas a 20:00 horas.
- sábados y domingos de 10:00 horas a 22:00 horas.

37.3. LUGAR: Cantina del Local ubicado en el Hotel Puerto Belgrano - BASE NAVAL PUERTO BELGRANO – Provincia de Buenos Aires.

37.4. FLETE: NO ES DE APLICACIÓN.

38. RÉGIMEN DE PENALIDADES.

En caso de corresponder, se aplicará a los oferentes y al/los adjudicatario/s las penalidades establecidas por los artículos 29, inciso “a”, Puntos 1, 2 y 3 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y 102 del Anexo al Decreto N° 1.030/16.

39. RECEPCIÓN PROVISORIA.

La Comisión de Recepción de Bienes y Servicios interviniente recibirá los bienes y/o constatará la prestación del/los servicio/s, según corresponda, con carácter provisional. Los recibos o remitos que se firmen quedaran sujetos a la conformidad de la recepción definitiva. Dicha

Comisión podrá llevar a cabo las actividades que fueren necesarias para verificar si las prestaciones cumplen con lo solicitado, así como recabar la opinión de la Unidad Requirente y/u otros destinatarios de los bienes o servicios encontrándose facultada, incluso, para requerir informes a organismos públicos técnicamente competentes.

A los efectos de la conformidad de la recepción, la Comisión deberá proceder previamente a la confrontación de las prestaciones con las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y, en su caso, con la muestra patrón o la presentada por el adjudicatario en su oferta o bien con los resultados de los análisis, pericias, ensayos u otras pruebas que fuere necesario realizar.

En los casos en que se verificaran bienes o servicios faltantes, deficientes o que no cumplen con lo solicitado, intimará al cocontratante a que realice las acciones que fueran necesarias para que los bienes y/o servicios sean prestados de conformidad, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos. El proveedor estará obligado a retirar los elementos rechazados dentro del plazo que le fije al efecto la Comisión de Recepción. Vencido el mismo, se considerará que existe renuncia tácita en favor de la ARMADA, pudiendo ésta disponer de los elementos.

En su caso, la Comisión de Recepción interviniente informará los incumplimientos a la UOC para que se inicien los trámites para aplicar las penalidades correspondientes, sin perjuicio de lo cual el proveedor cuyos bienes hubieran sido rechazados deberá hacerse cargo de los costos de traslado y, eventualmente, de los que se derivaren de la destrucción de los mismos (artículo 54, inciso “a” del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales”).

40. CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN. RECEPCIÓN DEFINITIVA.

La recepción definitiva deberá ser otorgada en forma expresa por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios mediante la emisión de la correspondiente acta o certificación. En el caso de que se verificará que la prestación cumple con las condiciones establecidas en el Pliego de bases y Condiciones Particulares, dicha Comisión procederá a otorgar la conformidad de la recepción, dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos, a partir de la recepción de los bienes o servicios objeto del contrato.

Ante el silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Si la ARMADA no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos siguientes al de la recepción de la intimación, los bienes o servicios se tendrán por recibidos de conformidad.

A los fines del otorgamiento de la conformidad de la recepción, la Comisión de Recepción interviniente actuará de conformidad con lo dispuesto en el Titulo III, Capitulo Único del Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional (Disposición ONC Nº 62-E/16).

Dicha Comisión emitirá un “Acta o Certificado de Recepción definitiva”, debiendo remitir una copia al cocontratante a fin de tramitar el pago de la factura correspondiente. Las actas de recepción definitiva podrán ser retiradas por el adjudicatario personalmente, previa coordinación o bien serán enviadas al domicilio especial electrónico constituido oportunamente por el proveedor en SIPRO.

En el acta de recepción se deberá detallar, si los hubiera, los incumplimientos del cocontratante, indicando si dan lugar a la aplicación de penalidades y, en su caso, los montos a descontar por aplicación de lo previsto en el artículo 104 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios.

En los casos en que el cocontratante hubiera presentado la Declaración jurada manifestando su obligación de ocupar a personas con discapacidad, a los fines de otorgar la conformidad de la recepción, la Comisión de Recepción lo intimará a que presente la documentación que

acredite el vínculo laboral con el personal con discapacidad, como así también el correspondiente Certificado Único de Discapacidad (CUD) otorgado por la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD (AND). Ello, bajo apercibimiento de aplicar una multa del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5%) del valor del contrato por cada día hábil de retraso, hasta el límite establecido en el artículo 102, inciso c) apartado 3° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios (artículo 54, inciso “b” del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales”).

41. FACTURACIÓN.

NO ES DE APLICACIÓN.

41.8. CUANDO LA PRESTACIÓN CONSISTA EN TRABAJOS DE TRANSFORMACIÓN, MODIFICACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARTES Y COMPONENTES DE BUQUES Y/O AERONAVES:

NO ES DE APLICACIÓN.

41.9. EN LOS CASOS EN QUE LOS BIENES SUMINISTRADOS ESTÉN DESTINADOS A CONSUMIRSE EN LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

NO ES DE APLICACIÓN.

42. PAGO.

El canon mensual deberá ser abonado según lo establecido en la cláusula 8 del Contrato de Concesión que se suscriba. Como contraprestación por la concesión de la explotación de la Cantina, EL CONCESIONARIO se obliga a pagar a LA ARMADA ARGENTINA, del 1 al 5 de cada mes en el sistema e-RECAUDA una contribución mensual (CANON) de PESOS (SEGÚN COTIZACION CORRESPONDIENTE), presentando el VEP abonado una vez producido el acto en el Departamento Contabilidad y Finanzas de esta Base Naval, a efectos de validar el cumplimiento del contrato.

El canon será actualizado de forma mensual tomando para ello el Índice de Precios al Consumidor (IPC) emitido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), y comenzará a regir a partir de la publicación del mencionado índice. Cada vez que se produzca una actualización del valor indicado en el contrato, el Departamento Contabilidad y Finanzas de la BASE NAVAL PUERTO BELGRANO a fin de dar transparencia y trazabilidad a la gestión, procederá a remitir por Nota del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) al SERVICIO DE AUDITORÍA DE LA ARMADA, copia del instrumento por el cual se actualiza el importe, quedando en archivo en el mencionado Servicio de Auditoría para posterior registro y control.

43. RESCISIÓN CONTRACTUAL. CUMPLIMIENTO DE NORMAS. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS.

El incumplimiento de las obligaciones que asumirá el respectivo adjudicatario / cocontratante por la contratación adjudicada -cuando dicho incumplimiento encuadre en lo establecido en los artículos 102, Punto “d”, incisos: 1, 2 y 3 del Anexo que forma parte del Decreto N° 1.030/16-, lo hará pasible de la aplicación por la ARMADA de la penalidad de rescisión contractual, la que operará sus efectos en forma automática y de pleno derecho desde la fecha de la comunicación fehaciente realizada por la ARMADA. Dicha rescisión no hará surgir reclamo alguno en favor del respectivo adjudicatario / cocontratante. Asimismo, lo hará pasible de la aplicación por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) de la sanción que se prevé en el artículo 106 inciso “b”, Acápite 1, Punto 1.3. del Anexo precitado.

El adjudicatario / cocontratante también estará obligado a cumplimentar -a su costa-, las normas comerciales, previsionales, civiles, aduaneras, laborales, tributario impositivas, de cobertura aseguradora o de cualquier otra especie, tanto Nacionales, Provinciales, Municipales o emanadas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que resulten aplicables a la actividad que ejecutará conforme a la contratación adjudicada. Además, asumirá exclusiva responsabilidad por el incumplimiento de la Ley Penal Tributaria Nº 24.769.

La ARMADA se encontrará facultada -por sí-, a requerir a los organismos y Entes Nacionales, Provinciales, Municipales o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pertinentes, la información que pondere conveniente respecto al cumplimiento por el adjudicatario de la normativa que se prevé en esta cláusula. Asimismo, conforme a la normativa mencionada en esta cláusula, el adjudicatario / cocontratante estará obligado a no incurrir en la omisión del pago de las remuneraciones, aportes previsionales, asignaciones familiares o cualquier otra suma dineraria -de cualquier especie-, que deba abonar al personal contratado por él o que integrando su Empresa, emplee para la ejecución en favor de la ARMADA de la prestación que asumirá como consecuencia de la contratación adjudicada. El incumplimiento por el adjudicatario de las obligaciones precitadas, encuadrará como el incumplimiento de una obligación contractual esencial del adjudicatario y, en consecuencia, facultará a la ARMADA a rescindir la contratación adjudicada por exclusiva culpa del adjudicatario / cocontratante (artículo 98 del Anexo al Decreto N° 1.030/16).

La jurisdicción o entidad contratante podrá rescindir el contrato de común acuerdo con el cocontratante, cuando las condiciones de satisfacción del interés público comprometido tenidas en cuenta al momento de realizar la convocatoria hubiesen variado por causas ajenas al cocontratante y este prestare su conformidad. Estos casos no darán derecho a indemnización alguna para las partes, sin perjuicio de los efectos cumplidos hasta la extinción del vínculo contractual.

Los contratos no podrán rescindirse de común acuerdo si existieran causas para la rescisión por culpa, en cuyo caso se seguirá lo dispuesto por el artículo 98 y concordantes del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y sus modificatorios (artículo 65 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM- “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales”).

44. RESPONSABILIDAD POR HECHOS DAÑOSOS.

El adjudicatario / cocontratante asumirá exclusiva responsabilidad por los hechos dañosos -de cualquier especie- que él o el personal que contrate o integre su Empresa genere al personal militar o civil de la ARMADA, a cualquier tercero, o a los bienes de todos ellos o de la ARMADA, como consecuencia de la prestación que efectivizará con motivo de la contratación adjudicada. Ello, sin discriminar que el daño producido resulte vinculado directa o indirectamente con la prestación realizada.

También será asumida por el adjudicatario, en forma exclusiva, la pertinente responsabilidad por los hechos dañosos -de cualquier naturaleza (incluyendo la muerte) que puedan sufrir sus dependientes o el personal que integre la Empresa del adjudicatario como consecuencia de la prestación que el último realizará en favor de la ARMADA con motivo de la contratación adjudicada.

45. OBLIGACIÓN DE INDEMNIDAD.

El adjudicatario / cocontratante se encontrará obligado a mantener indemne a la ARMADA de los reclamos, recursos, demandas o pretensiones resarcitorias, compensatorias, de reembolso -o de cualquier otra especie- que el personal que contrate o integre su Empresa, como también cualquier tercero, le efectivice a la ARMADA con motivo de la prestación que realizará por la contratación adjudicada. En consecuencia, el adjudicatario / cocontratante también estará obligado a subrogar a la ARMADA a fin de satisfacer -a exclusiva costa del adjudicatario /

cocontratante- el objeto de los reclamos, recursos, demandas o pretensiones precitados para el caso en que aquellos se produzcan.

46. RESARCIMIENTO INTEGRAL.

Se deja establecido que la ejecución por la ARMADA en sede judicial de las garantías de mantenimiento de oferta y de adjudicación entregadas por los oferentes y adjudicatarios / cocontratantes incumplientes, se efectivizará sin perjuicio de la aplicación a éstos de las multas de las que resulten pasibles, como a su vez, sin desmedro del ejercicio por la ARMADA de las acciones judiciales que decida interponer al efecto de obtener el resarcimiento integral de los daños ocasionados por los incumplimientos en que incurran dichos oferentes, adjudicatarios o cocontratantes en los términos del artículo 105 del Anexo al Decreto N° 1.030/16.

De existir, en todos los casos dichos daños serán determinados en forma unilateral por la ARMADA mediante el pertinente Informe Técnico elaborado por sus órganos con competencia específica en la cuestión, incorporándose al legajo contractual las constancias pertinentes.

47. DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES.

Conforme lo establecido en el artículo 1º del Decreto N° 202/17, toda persona, humana o jurídica que se presente en un procedimiento de contratación pública -entre otros supuestos- llevado a cabo por cualquiera de los organismos y entidades del Sector Público Nacional comprendidas en el artículo 8° de la Ley 24.156, debe presentar una **"Declaración Jurada de Intereses" (DJI)** en la que deberá declarar si se encuentra o no alcanzada por una serie de supuestos de vinculación respecto del Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros y demás Ministros y autoridades de igual rango en el Poder Ejecutivo Nacional, aunque éstos no tuvieran competencia para decidir sobre la contratación o acto de que se trata.
Dichos supuestos son:
a) Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad.
b) Sociedad o comunidad.
c) Pleito pendiente.
d) Ser deudor o acreedor.
e) Haber recibido beneficios de importancia.
f) Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato.

En caso de que el declarante sea una persona jurídica, deberá consignarse cualquiera de los vínculos anteriores, existentes en forma actual o dentro del último año calendario, entre los funcionarios alcanzados y los representantes legales, sociedades controlantes o controladas o con interés directo en los resultados económicos o financieros, director, socio o accionista que posea participación, por cualquier título, idónea para formar la voluntad social o que ejerza una influencia dominante como consecuencia de acciones, cuotas o partes de interés poseídas.

También se exigirá una Declaración Jurada de Intereses cuando la vinculación exista en relación al funcionario de rango inferior a ministro que tenga competencia o capacidad para decidir sobre la contratación o acto que interese al declarante (artículo 2° del mentado Decreto).

Por otra parte, la Resolución Nº 11-E/17 emitida por la entonces SECRETARÍA DE ÉTICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN -modificada por la Resolución RESOL-2023-4-APN-OA#PTE de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN-, establece en su artículo 1º que la obligación de presentar la Declaración Jurada de Intereses prevista en los artículos 1° y 2° del Decreto Nº 202/17 se tendrá por cumplida una vez presentado ante el organismo o entidad correspondiente el Formulario que a tal efecto habilite la OFICINA ANTICORRUPCIÓN. A su vez, que en los casos alcanzados por el artículo 2° del citado Decreto, deberá consignarse la vinculación exclusivamente en relación a los procedimientos en los que el/a funcionario/a de rango inferior a ministro/a tenga competencia o capacidad para decidir sobre la contratación o acto que interese a la persona declarante.

Asimismo, el artículo 3° de la Resolución N° 11-E/17 establece que la actualización anual prevista por el artículo 3° del Decreto N° 202/17 debe presentarse hasta el día 31 de marzo de cada año, como también, que los datos que consten en la “Declaración Jurada de Intereses” deberán actualizarse dentro del plazo de NOVENTA (90) días hábiles de configurado un supuesto de vinculación.

La Oficina Nacional de Contrataciones ha indicado a través de su Comunicación General CGEOR-2024-21-APN-ONC#JGMA que, efectos de completar el Formulario Digital habilitado por la Oficina Anticorrupción, los oferentes deberán ingresar al “TAD” con clave fiscal y seleccionar el trámite denominado “Presentación de Declaración Jurada de Intereses del Decreto 202/17” con la descripción “#Oficina Anticorrupción – OA”. Este trámite permite cumplir la declaración jurada de intereses, tanto de personas humanas, como de personas jurídicas, a cuyo efecto, deberán descargar el formulario y acompañarse como documento adjunto con la oferta.

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán contar con la “Declaración Jurada de Intereses” actualizada en “SIPRO”. En oportunidad de presentarse como oferente en el presente procedimiento de selección, deberá verificar si corresponde modificar lo declarado oportunamente en SIPRO. Para ello, deberán ingresar al “TAD”, y seleccionar el trámite correspondiente entre las siguientes opciones: - Presentación declaración jurada de intereses -Persona Humana - Presentación declaración jurada de intereses - Persona Jurídica, y consignar en el formulario los datos que correspondan.

A todo evento, deberá tenerse presente que el hecho de tener la DJI actualizada en SIPRO no exime de su presentación junto con la oferta, ni viceversa. Es decir, presentar la DJI con la oferta no dispensa al interesado de la carga de presentarla en SIPRO y actualizarla, conforme la normativa vigente.

La omisión de presentar oportunamente la “Declaración Jurada de Intereses” podrá ser considerada causal suficiente de exclusión del procedimiento correspondiente y la falsedad en la información consignada será considerada una falta de máxima gravedad a los efectos que correspondan en los regímenes sancionatorios aplicables (artículo 6º del Decreto Nº 202/17).

En tal sentido, en forma previa a la exclusión por la ARMADA del oferente que omita acompañar con su oferta la Declaración Jurada de Intereses prevista por esta cláusula, será intimado por la Unidad Operativa de Contrataciones al efecto de que subsane dicha omisión en el plazo de (indicar plazo correspondiente) días hábiles, contado desde el día hábil siguiente a la fecha en que reciba la intimación. Una vez extinguido el plazo de mención y, de subsistir la omisión, ello constituirá causa suficiente de exclusión del respectivo procedimiento de selección de cocontratantes en trámite mediante el dictado del pertinente acto administrativo por la autoridad correspondiente de la ARMADA. El acto administrativo precitado integrará el respectivo expediente contractual.

Cuando conforme a lo información suministrada por el respectivo oferente en la Declaración Jurada de Intereses surja la existencia de alguno de los vínculos descriptos en el artículo 1º del Decreto Nº 202/17, será de aplicación lo prescripto en el artículo 4º del mismo decreto y, a su vez, lo dispuesto en el artículo 5º y concordantes de la Resolución 11-E/2017 dictada por la entonces SECRETARÍA DE ÉTICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.

Atento a lo indicado por el artículo 4º del Decreto Nº 202/17, el funcionario con competencia para resolver y respecto del cual se hubiera declarado alguno de los vínculos precedentemente señalados, deberá abstenerse de continuar interviniendo en el referido procedimiento, el que quedará a cargo del funcionario al que le correspondiera legalmente actuar en caso de excusación En caso de que el conflicto de intereses involucre al Jefe de Gabinete de Ministros y simultáneamente a otro/s Ministro/s, resultará de aplicación lo previsto en los artículos 9° y 10 del Decreto Nº 977/95 y sus modificatorios.

A tenor de lo requerido por la Oficina Nacional de Contrataciones mediante la Comunicación General CGEOR-2024-7-APN-ONC#JGM, de fecha 08 de marzo de 2024, se deja constancia que al efecto del cumplimiento por los respectivos oferentes de los recaudos establecidos en la Cláusula 15.2. del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares las autoridades de la ARMADA que intervendrán en el presente procedimiento de selección de cocontratantes son:

a) Autoridad con facultades para autorizar la convocatoria; aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares; aprobar la preselección de los oferentes en procedimientos con etapa múltiple; dejarlo sin efecto y declararlo desierto:

SUBJEFE DE LA BASE NAVAL PUERTO BELGRANO, CAPITÁN DE NAVÍO DN. RAÚL ALEJANDRO OTTINO GROSSI (CUIT Nº 20-22054574-2).

b) Autoridad con facultades para aprobar el procedimiento; adjudicarlo y declararlo fracasado:

JEFE DE LA BASE NAVAL PUERTO BELGRANO, CAPITÁN DE NAVÍO DN. RODRIGO GABRIEL MARQUEZ (CUIT Nº 20-23007770-4).

Ante un cambio sobreviniente de autoridades, resultará de aplicación lo dispuesto en la Circular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN N° 2, del 19 de octubre de 2021 o la que en el futuro la reemplace (artículo 18, inciso i), punto 3 del Anexo I de la ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM- “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales”).

48. INCREMENTO / AUMENTO O DISMINUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONTRATADA.

Se deja establecido que la ARMADA podrá aumentar, incrementar o disminuir, en forma unilateral la prestación contratada, hasta el límite del VEINTE POR CIENTO (20%) establecido en el artículo 12, inciso “b”, del Decreto Delegado N° 1.023/01.

También se deja establecido, que en el caso en que resulte imprescindible para la ARMADA, el incremento, aumento o disminución precitados podrán exceder el VEINTE POR CIENTO (20%), debiéndose requerir en este último supuesto la conformidad del respectivo cocontratante y, de no brindarse aquella, ello no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor / cocontratante ni lo hará pasible de ninguna especie de penalidad o sanción.

En ningún caso el incremento, aumento o disminución que se prevén en esta cláusula podrán exceder del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato aún con el consentimiento del respectivo cocontratante. Los aumentos, incrementos o disminuciones mencionados deberán efectivizarse sin variar las condiciones y los precios unitarios adjudicados y con la adecuación de los plazos respectivos.

Dichos aumentos, incrementos y disminuciones podrán incidir sobre UNO (1), varios o el total de los renglones de la Orden de Compra librada por la ARMADA en favor del respectivo cocontratante, sin exceder -en ningún caso- los porcentajes indicados con antelación del importe correspondiente a los renglones sobre los cuales recaiga el aumento o la disminución.

El aumento, incremento o disminución de la prestación contratada podrá disponerse por la ARMADA en la fecha de dictarse el acto de adjudicación o durante la ejecución del contrato (incluida la prórroga, en su caso), o como máximo, hasta TRES (3) meses después de cumplido el plazo del contrato original.

Cuando por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de fraccionar las unidades para entregar la cantidad exacta contratada, las entregas podrán ser aceptadas en más o en menos, según lo permita el mínimo fraccionable. Estas diferencias serán aumentadas o disminuidas del monto de la facturación correspondiente, sin otro requisito.

La prerrogativa de aumentar o disminuir el monto total del contrato no podrá -en ningún caso-, ser utilizada para aumentar o disminuir el plazo de vigencia del mismo (artículo 100, inciso “a”, Puntos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º del Anexo al Decreto N° 1.030/16).

49. REVOCACIÓN, MODIFICACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL CONTRATO PERFECCIONADO POR RAZONES DE OPORTUNIDAD, MÉRITO O CONVENIENCIA.

La revocación, modificación o sustitución por parte de la ARMADA del contrato perfeccionado con el pertinente cocontratante por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, no generará derecho a indemnización en favor del respectivo cocontratante en concepto de lucro cesante, sino únicamente a la indemnización del daño emergente que el último acredite -fehacientemente- ante la ARMADA haber sufrido (artículo 95 del Anexo al Decreto N° 1.030/16 y artículo 59 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM- “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales”).

50. PERSONAL DEL ADJUDICATARIO.

NO ES DE APLICACIÓN.

51. PRECIO TESTIGO.

NO ES DE APLICACIÓN.

52. INTERVENCIÓN DE LA OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (ONTI).

NO ES DE APLICACIÓN.

53. PROHIBICIÓN DE CESIÓN Y DE SUBCONTRATACIÓN. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS.

El adjudicatario / cocontratante se encontrará obligado a no ceder, ni transferir total o parcialmente la contratación adjudicada y también, a no subcontratar la ejecución de la prestación que se obligará a cumplir conforme a dicha contratación. En ambos casos, sin la autorización previa y escrita de la ARMADA.

Para el supuesto en que el adjudicatario / cocontratante incumpla dicha obligación, la ARMADA estará facultada a rescindir -de pleno derecho- la contratación adjudicada. Dicha rescisión producirá sus efectos -en forma automática- desde la fecha de su notificación al adjudicatario por parte de la ARMADA y, además, implicará la aplicación al adjudicatario / cocontratante por parte de la ARMADA de la penalidad de pérdida de la garantía de adjudicación / cumplimiento de la contratación adjudicada (artículo 101 del Anexo al Decreto N° 1.030/16).

54. REGISTRO PÚBLICO DE EMPLEADORES CON SANCIONES LABORALES (REPSAL).

Se deja establecido, que no podrán resultar adjudicatarios del procedimiento de selección de cocontratantes que se tramitará conforme a este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, las personas humanas y jurídicas incluidas en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) durante el tiempo en que permanezcan en dicho registro -artículo 28, inciso “h”, del Decreto Delegado N° 1.023/01.

55. JURISDICCIÓN COMPETENTE.

Se deja establecido que las controversias litigiosas que puedan surgir de la contratación adjudicada -de no poder resolverse en forma consensuada entre el adjudicatario / cocontratante y la ARMADA-, deberán dilucidarse ante los Tribunales Federales de la Ciudad de Bahía Blanca, como también, que las notificaciones, comunicaciones e intimaciones -judiciales o extrajudiciales- que el respectivo adjudicatario / cocontratante y la ARMADA deban

efectuarse, solo serán válidas si se practican en los siguientes domicilios: 1) Para la ARMADA ARGENTINA en INTENDENCIA NAVAL PUERTO BELGRANO y 2) Para el cocontratante, en el domicilio especial que deberá indicar expresamente en su oferta en la fecha de apertura del procedimiento de selección de cocontratantes al que resulta aplicable este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

56. NORMAS DE APLICACIÓN SUPLETORIA.

Se establece expresamente, que en todos los aspectos no contemplados en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, resultarán de aplicación las siguientes normas:

1) Decreto Delegado N° 1.023/01 - Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.
2) Decreto N° 1.030/16 - Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.
3) Disposición ONC N° 62-E/16 - Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.
4) Disposición ONC N° 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-. Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
5) Disposición ONC Nº 64-E/16 - Manual de Procedimiento para la incorporación y actualización de datos en el SIPRO.
6) Disposición ONC Nº 65-E/16 - Manual de Procedimiento del COMPR.AR.
7) Las demás normas complementarias que dicte la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC).

ANEXO I

MODELO DE FORMULARIO DIGITAL DE DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES DEL DECRETO 202/2017

Formulario Digital: CAMPOS		
Etiqueta	**Obligatorio**	**Lógica desencadenante /Observaciones**
I. Datos del declarante		
Apellido/s y Nombre/s del firmante	SI	Se autocompleta con datosusuario TAD
CUIT/CUIL del firmante	SI	Se autocompleta con datosusuario TAD
Carácter del firmante	SI	Se despliega tabla de opciones"Carácter del firmante"
Especificar carácter del firmante	NO	Campo de texto libre. Se habilita en caso de seleccionar "Otro" en Carácter del firmante
Organismo o entidad donde se presenta la DJI	SI	Se despliega tabla de opciones "Organismo o entidad donde sepresenta la DJI"
Especificar organismo o entidad donde se presenta la DJI	NO	Campo de texto libre. Se habilitaen caso de seleccionar "Otro" enOrganismo o entidad donde se presenta la DJI
Tipo de procedimiento o trámite	SI	Se despliega tabla de opciones"Tipo de procedimiento o trámite"

Especificar tipo de procedimiento	NO	Campo de texto libre. Se habilita en caso de seleccionar "Otro" en Tipo de procedimiento
Número de procedimiento o trámite	SI	Campo de texto libre.
Número de expediente GDE (en caso de ser diferente delnúmero de procedimiento o trámite)	NO	Campo de texto libre.
Tipo de declarante	SI	Se despliega tabla de opciones"Tipo de declarante"
Especificar tipo de declarante	NO	Campo de texto libre. Se habilita en caso de seleccionar "Otro" en Tipo de declarante
PERSONA HUMANA		Se habilita en caso de seleccionar"Persona humana" en Tipo de declarante
Apellido/s y Nombre/s	SI	Campo de texto libre.
CUIT/CUIL	SI	Campo de texto libre.
PERSONA JURÍDICA		Se habilita en caso de seleccionar"Persona jurídica" en Tipo de declarante
Razón social / Denominación	SI	Campo de texto libre.
CUIT	SI	Campo de texto libre.
SUCESIÓN/CONDOMINIO/FIDEICOMISO/ SH/OTRO		Se habilita en caso de seleccionar"Sucesión", "Condominio", "Fideicomiso", "Sociedad de Hecho" u "Otro" en Tipo de declarante
Nombre / Razón social / Denominación	SI	Campo de texto libre.
CUIT	SI	Campo de texto libre.

II. Declaración jurada de vínculos		
¿Tiene vinculación con una persona que desempeñe alguna delas funciones enunciadas en los artículos 1º y 2º del Decreto 202/2017?	SI	Se despliega tabla de opciones "Declaración jurada de vínculos".En caso de SI pasa a sección "III. Detalle de vínculos", en caso de NO pasa a sección "IV. Firma declaración jurada"
III. Detalle de vínculos (persona humana)		Se habilita en caso de seleccionar"PERSONA HUMANA" en Tipo de declarante y "SI" en Declaración jurada de vínculos
Funcionario/a vinculado/a	SI	Se despliega tabla de opciones "Funcionario/a vinculado/a". (Contiene "repetición" para casosde más de un vínculo).
Nombres del funcionario/a	SI	Campo de texto libre.
Apellidos del funcionario/a	SI	Campo de texto libre.
Cargo del funcionario/a	SI	Campo de texto libre.
Jurisdicción/Organismo/Ente del funcionario/a	SI	Se despliega tabla de opciones "Jurisdicción/Organismo/Ente delfuncionario/a"
Especificar Jurisdicción/Organismo/ Ente del funcionario/a	NO	Campo de texto libre. Se habilita en caso de seleccionar "Otro" en Jurisdicción/Organismo/Ente del funcionario/a
Tipo de vínculo	SI	Se despliega tabla de opciones"Tipo de Vínculo"
Detalle Razón Social / Denominación	SI	Campo de texto libre. Se habilita en caso de seleccionar "Sociedad o comunidad" en Tipo de vínculo

Detalle CUIT	SI	Campo de texto libre. Se habilita en caso de seleccionar "Sociedad o comunidad" en Tipo de vínculo
Detalle qué parentesco existe concretamente.	SI	Se despliega tabla de "Parentesco". Se habilita en caso de seleccionar "Parentesco por consanguinidad dentro del cuartogrado y segundo de afinidad" en Tipo de vínculo
Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción,juzgado y secretaría intervinientes.	SI	Campo de texto libre. Se habilitaen caso de seleccionar "Pleito pendiente" en Tipo de vínculo
Indicar motivo de deuda y monto	SI	Campo de texto libre. Se habilitaen caso de seleccionar "Ser deudor" en Tipo de vínculo
Indicar motivo de acreencia y monto	SI	Campo de texto libre. Se habilitaen caso de seleccionar "Ser acreedor" en Tipo de vínculo
Indicar tipo de beneficio y monto estimado.	SI	Campo de texto libre. Se habilita en caso de seleccionar "Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario/a" en Tipo de vínculo
III. Detalle de vínculos (persona jurídica, sucesión,condominio, fideicomiso, sociedad de hecho u otro)		Se habilita en caso de seleccionar"PERSONA JURÍDICA" o "SUCESIÓN/ CONDOMINIO/ FIDEICOMISO/ SH/ OTRO" en Tipo de declarante y "SI" en Declaración jurada de vínculos
Persona humana o jurídica con el vínculo	SI	Se despliega tabla de opciones "Persona humana o jurídica conel vínculo". (Contiene "repetición" para casos de más deun vínculo).

Detalle Razón Social de sociedad controlante	SI	Campo de texto libre. Se habilitaen caso de seleccionar "Sociedadcontrolante" en Persona humana o jurídica con el vínculo
Detalle CUIT de sociedad controlante	SI	Campo de texto libre. Se habilitaen caso de seleccionar "Sociedadcontrolante" en Persona humana o jurídica con el vínculo
Detalle Razón Social de Sociedad controlada	SI	Campo de texto libre. Se habilita en caso de seleccionar "Sociedad controlada" en Persona humana o
		jurídica con el vínculo
Detalle CUIT de Sociedad controlada	SI	Campo de texto libre. Se habilita en caso de seleccionar "Sociedad controlada" en Persona humana o jurídica con el vínculo
Detalle Razón Social de Sociedad con interés directo en losresultados económicos o financieros de la declarante	SI	Campo de texto libre. Se habilitaen caso de seleccionar "Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante" en Persona humana o jurídica con el vínculo
Detalle CUIT de Sociedad con interés directo en los resultadoseconómicos o financieros de la declarante	SI	Campo de texto libre. Se habilitaen caso de seleccionar "Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante" en Persona humana o jurídica con el vínculo
Detalle Nombre y Apellido de Director	SI	Campo de texto libre. Se habilita en caso de seleccionar "Director" en Persona humana o jurídica con el vínculo

Detalle CUIT/CUIL de Director	SI	Campo de texto libre. Se habilita en caso de seleccionar "Director" en Persona humana o jurídica con el vínculo
Detalle Nombre y Apellido de Representante legal	SI	Campo de texto libre. Se habilitaen caso de seleccionar "Representante legal" en Persona humana o jurídica con el vínculo
Detalle CUIT/CUIL de Representante legal	SI	Campo de texto libre. Se habilitaen caso de seleccionar
		"Representante legal" en Personahumana o jurídica con el vínculo
Detalle Nombre y Apellido de Socio o accionista con participación suficiente para formar la voluntad social	SI	Campo de texto libre. Se habilita en caso de seleccionar "Socio o accionista con participación suficiente para formar la voluntadsocial" en Persona humana o jurídica con el vínculo
Detalle CUIT/CUIL de Socio o accionista con participaciónsuficiente para formar la voluntad social	SI	Campo de texto libre. Se habilita en caso de seleccionar "Socio o accionista con participación suficiente para formar la voluntadsocial" en Persona humana o jurídica con el vínculo
Detalle Nombre y Apellido de Accionista o socio con más del5% del capital social en sociedad sujeta a oferta pública	SI	Campo de texto libre. Se habilitaen caso de seleccionar "Accionista o socio con más del 5% del capital social en sociedadsujeta a oferta pública" en Persona humana o jurídica con elvínculo

Detalle CUIT/CUIL de Accionista o socio con más del 5% delcapital social en sociedad sujeta a oferta pública	SI	Campo de texto libre. Se habilitaen caso de seleccionar "Accionista o socio con más del 5% del capital social en sociedadsujeta a oferta pública" en Persona humana o jurídica con elvínculo
Funcionario/a vinculado/a (a persona jurídica, sucesión,condominio, fideicomiso, sociedad de hecho u otro)	SI	Se despliega tabla de opciones "Funcionario/a vinculado/a". (Contiene "repetición" para casosde más de un vínculo).
Nombres del funcionario/a	SI	Campo de texto libre.
Apellidos del funcionario/a	SI	Campo de texto libre.
Cargo del funcionario/a	SI	Campo de texto libre.
Jurisdicción/Organismo/Ente del funcionario/a	SI	Se despliega tabla de opciones "Jurisdicción/Organismo/Ente delfuncionario/a"
Especificar Jurisdicción/Organismo/Ente del funcionario/a	NO	Campo de texto libre. Se habilita en caso de seleccionar "Otro" en Jurisdicción/Organismo/ Ente del funcionario/a
Tipo de vínculo	SI	Se despliega tabla de opciones"Tipo de Vínculo"
Detalle Razón Social / Denominación	SI	Campo de texto libre. Se habilita en caso de seleccionar "Sociedad o comunidad" en Tipo de vínculo
Detalle CUIT	SI	Campo de texto libre. Se habilita en caso de seleccionar "Sociedad o comunidad" en Tipo de vínculo

Detalle qué parentesco existe concretamente.	SI	Se despliega tabla de "Parentesco". Se habilita en caso de seleccionar "Parentesco por consanguinidad dentro del cuartogrado y segundo de afinidad" en Tipo de vínculo
Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción,juzgado y secretaría intervinientes.	SI	Campo de texto libre. Se habilitaen caso de seleccionar "Pleito pendiente" en Tipo de vínculo
Indicar motivo de deuda y monto	SI	Campo de texto libre. Se habilitaen caso de seleccionar "Ser deudor" en Tipo de vínculo
Indicar motivo de acreencia y monto	SI	Campo de texto libre. Se habilitaen caso de seleccionar "Ser acreedor" en Tipo de vínculo
Indicar tipo de beneficio y monto estimado.	SI	Campo de texto libre. Se habilita en caso de seleccionar "Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario/a" en Tipo de vínculo
Información adicional, aclaraciones y observaciones	NO	Campo de texto libre para que el/la declarante brinde mayor información sobre los vínculos declarados
IV. Declaración Jurada		
Estoy en conocimiento de que la falsedad en la informaciónconsignada en este formulario será considerada una falta demáxima gravedad a los efectos que correspondan en los regímenes sancionatorios aplicables.	SI	Recuadro para tildar
Estoy en conocimiento de que la declaración negativa de vinculaciones con los funcionarios y funcionarias establecidosen el artículo 1º y 2º del Decreto 202/217 implica la declaración expresa de la inexistencia de tales vinculaciones.	SI	Recuadro para tildar

Declaro bajo juramento que todos los datos consignados son verdaderos y que cuando declaro información de terceros he realizado las debidas diligencias para averiguar su veracidad.	SI	Recuadro para tildar

Formulario Digital: TABLAS DE OPCIONES DESPLEGABLES

Carácter del firmante:

- por nombre propio
- representante legal
- otro

Organismo o entidad donde se presenta la DJI:

Aplicar tabla vigente en formularios GDE. Agregar opción de "otro" en caso de no estar contenida la opción en la tabla vigente.

Tipo de procedimiento o trámite:

- compra de bienes y servicios
- contratación de obra pública
- licencia
- permiso
- autorización
- habilitación
- derecho real sobre un bien de dominio público del Estado
- derecho real sobre un bien de dominio privado del Estado
- otro

Tipo de declarante:

- persona humana
- persona jurídica
- sucesión
- condominio
- fideicomiso
- sociedad de hecho
- otro

Declaración jurada de vínculos:

- SI
- NO

Funcionario/a vinculado/a:

- Presidente/a de la Nación
- Vicepresidente/a de la Nación
- Jefe/a de Gabinete de Ministros
- Ministro/a
- Autoridad con rango de ministro/a del Poder Ejecutivo Nacional
- Autoridad competente para decidir con rango inferior a ministro/a

Jurisdicción/Organismo/Ente del funcionario/a:

Aplicar tabla vigente en formularios GDE. Agregar opción de “otro” en caso de no estar contenida la opción en la tabla vigente.

Tipo de vínculo:

- Sociedad o comunidad
- Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad
- Pleito pendiente
- Ser deudor
- Ser acreedor
- Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario/a
- Amistad pública

Persona humana o jurídica con el vínculo:

- Persona jurídica (marcar esta opción si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídicadeclarante)
- Sociedad controlante (marcar esta opción si el vínculo a declarar es indirecto por una controlante dela persona jurídica declarante)
- Sociedad controlada (marcar esta opción si el vínculo a declarar es indirecto por una controlada de lapersona jurídica declarante)
- Sociedad con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante (marcar estaopción si el vínculo a declarar es indirecto por una sociedad vinculada a la persona jurídica declarante)
- Director
- Representante legal
- Socio o accionista con participación suficiente para formar la voluntad social
- Accionista o socio con más del 5% del capital social en sociedad sujeta a oferta pública

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. OBJETO

El presente Anexo tiene por objeto establecer las condiciones técnicas que regirán la concesión onerosa del servicio de buffet y cantina del Hotel Puerto Belgrano de la BASE NAVAL PUERTO BELGRANO, complementando las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Contrato de Concesión y la normativa vigente aplicable.

Las presentes especificaciones deberán interpretarse en forma armónica con el contrato de concesión, el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016, las disposiciones de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO (AABE), el Código Alimentario Argentino, normativa bromatológica, laboral, previsional, de higiene y seguridad y demás normativa aplicable.

Renglón	Nº Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1	3.2.9-7264.1	Concesión onerosa del servicio de buffet y cantina del Hotel Puerto Belgrano – Base Naval Puerto Belgrano.	MES	12

2. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL OFERENTE

Sin perjuicio de la documentación exigida por el régimen de contrataciones vigente, a fin de evaluar su oferta mediante la fórmula polinómica propuesta, el oferente deberá acompañar:

a) ANTECEDENTES

Antecedentes documentados y verificables que acrediten experiencia en la explotación de servicios gastronómicos, buffet, cantinas, restaurantes o actividades afines.

b) PROYECTO DE EXPLOTACIÓN

El oferente deberá presentar un proyecto integral del servicio, el cual deberá contener como mínimo:

- propuesta gastronómica, que incluya variedad de comidas y contemple alimentos para personas con restricciones alimentarias.
- listado estimativo de productos;
- modalidad operativa;
- equipamiento a incorporar;
- plan de limpieza propuesto;
- plan de fumigación y control de plagas;
- organización del personal;
- mejoras funcionales propuestas;
- actividades o eventos complementarios que eventualmente proponga desarrollar.
- Certificado de Manipulación Segura de Alimentos;
- Libreta Sanitaria.

El proyecto será evaluado técnicamente por la Comisión de Cantina.

El proyecto de explotación presentado por el oferente integrará la oferta y constituirá obligación contractual en caso de resultar adjudicatario.

En consecuencia, el concesionario deberá ajustar la prestación del servicio a las condiciones, modalidades, propuestas operativas, equipamiento, organización y demás compromisos asumidos en el proyecto presentado, sin perjuicio de las adecuaciones que pudieran ser requeridas por la ARMADA por razones operativas, institucionales o de servicio.

La ARMADA podrá exigir durante toda la vigencia contractual el cumplimiento de las condiciones comprometidas en el proyecto de explotación aprobado.

c) PROPUESTA DE MEJORAS Y EQUIPAMIENTO

El oferente podrá presentar propuesta de incorporación de equipamiento y mejoras funcionales destinadas a optimizar la prestación del servicio.

Las mejoras propuestas deberán ajustarse a la normativa vigente y no podrán implicar modificaciones estructurales del inmueble sin autorización previa de la autoridad competente.

Toda mejora que resulte autorizada e incorporada al inmueble quedará integrada al patrimonio estatal sin derecho a compensación o indemnización alguna.

d) CERTIFICADO DE VISITA

El oferente que hubiere realizado la visita, deberá acompañar el Certificado de Visita debidamente suscripto por autoridad competente conforme Anexo correspondiente.

El Certificado de Visita (Anexo IV) será firmado por la encargada del Hotel AGCV Valeria FONSECA o en caso de ausencia por AGCV Mariela SILVA.

DIRECCIÓN: HOTEL PUERTO BELGRANO- BASE NAVAL PUERTO BELGRANO CP 8111.

HORARIO DE LA VISITA: lunes a viernes de 08:00 a 12:00.

PLAZO: hasta VEINTICUATRO (24) horas hábiles antes de la fecha fijada para la apertura del Proceso Licitatorio.

RESPONSABLE: AGCV Valeria FONSECA o en caso de ausencia por AGCV Mariela SILVA.

TELÉFONO: 02932- 486523 Administración Hotel Puerto Belgrano.

Los oferentes deberán coordinar previamente con personal de la Comisión Directiva Hotel Puerto Belgrano al teléfono 02932- 486523/ 2932615452.

3. FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO

El servicio deberá prestarse en los siguientes días y horarios:

- De martes a viernes de 10:00 horas a 20:00 horas.

- Sábados y domingos de 10:00 horas a 22:00 horas.

La Comisión de Cantina podrá modificar los días y horarios de funcionamiento por razones operativas, institucionales o de servicio, notificando tal circunstancia con una antelación mínima de CUARENTA Y OCHO (48) horas.

El concesionario deberá respetar estrictamente los horarios autorizados.

4. OBLIGACIONES DOCUMENTALES DEL CONCESIONARIO

El CONCESIONARIO se compromete a suscribir el contrato de concesión según el ANEXO Nº IV, dentro de los 2 días hábiles de la notificación de la orden de compra.

Dentro del plazo previsto para la suscripción contractual y previo al inicio de la prestación del servicio, el adjudicatario deberá presentar ante la Comisión de Cantina:

a) GARANTIA: El CONCESIONARIO deberá integrar una garantía (PAGARE / EFECTIVO) de PESOS TRES MILLONES ($ 3.000.000,00), por los bienes provistos por la Subcomisión Hotel Puerto Belgrano de la BASE NAVAL PUERTO BELGRANO, detallados en el Anexo II - Especificaciones Técnicas, en caso de roturas/daños de los mismos. La misma será entregada en la Tesorería del Departamento Contabilidad y Finanzas de la Base Naval Puerto Belgrano. La mencionada garantía será devuelta una vez finalizado el contrato respectivo y/o finalizado la prórroga en caso de su ejecución.

b) Nómina completa del personal afectado al servicio, indicando:

- nombre y apellido;
- DNI;
- función;
- constancia de registración laboral;
- cobertura ART.

Deberá contar como mínimo con un (1) encargado del servicio y un (1) auxiliar.

Toda modificación del personal deberá informarse dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de producida.

c) Original o copia autenticada de:

- Libreta Sanitaria vigente;
- Certificado de Manipulación Segura de Alimentos;
- pólizas de seguro exigidas contractualmente;
- documentación de ART;
- constancias previsionales y de seguridad social que correspondan.

d) En caso de ingreso de vehículos:

- título de propiedad o cédula de identificación;
- seguro vigente;
- licencia habilitante del conductor.

Previo cotejo de la documentación, la Comisión de Cantina procederá a digitalizarla y agregarla al expediente electrónico, devolviendo la documentación al adjudicatario.

5. CONDICIONES GENERALES DE PRESTACIÓN

El concesionario deberá:

a) Cumplir íntegramente las disposiciones del Código Alimentario Argentino y normativa bromatológica vigente.

b) Mantener el local, dependencias, baños, mobiliario y sectores inmediatos en adecuadas condiciones de higiene, conservación y seguridad.

c) Implementar un plan diario y semanal de limpieza y desinfección.

d) Contar durante toda la vigencia contractual con servicio periódico de fumigación y control de plagas efectuado por empresa habilitada, debiendo exhibir certificados y obleas correspondientes.

e) Mantener vigentes las condiciones de seguridad del inmueble, incluyendo matafuegos, señalización, iluminación de emergencia y elementos de seguridad.

f) Permitir inspecciones bromatológicas, sanitarias, laborales y administrativas por parte de la ARMADA, la Comisión de Cantina y organismos competentes.

6. INMUEBLE, INSTALACIONES Y MOBILIARIO

La ARMADA entregará al concesionario el inmueble y los bienes muebles detallados en el inventario correspondiente, exclusivamente para el cumplimiento del objeto contractual.

El concesionario será responsable de su guarda, conservación, mantenimiento y restitución en el mismo estado en que fueran recibidos, salvo deterioro derivado del uso normal y legítimo.

Toda rotura, pérdida, deterioro anormal o faltante será a exclusivo cargo del concesionario, quien deberá proceder a su inmediata reparación o reposición.

El concesionario no podrá introducir modificaciones, mejoras, reformas ni alteraciones estructurales o funcionales sin autorización previa y escrita de la Comisión de Cantina y/o autoridad competente, conforme el régimen de administración de bienes del Estado Nacional.

Toda mejora autorizada quedará incorporada al patrimonio estatal sin derecho a compensación o indemnización alguna.

7. PERSONAL

El concesionario será el único empleador del personal afectado al servicio, asumiendo íntegramente las obligaciones laborales, previsionales, sindicales, impositivas, de higiene y seguridad y ART.

La ARMADA no mantendrá vínculo laboral alguno con el personal del concesionario.

Queda prohibida la contratación de personal militar en actividad o personal civil dependiente de la ARMADA, conforme las disposiciones contractuales vigentes.

8. PRECIOS Y PRODUCTOS

El concesionario únicamente podrá comercializar productos previamente autorizados por la Comisión de Cantina.

Toda modificación de precios deberá ser previamente autorizada.

La lista de precios aprobada deberá exhibirse en lugar visible al público.

9. PROHIBICIONES

Queda prohibido:

a) Subconcesionar o ceder la explotación.

b) Alterar el destino del inmueble.

c) Realizar reuniones, eventos o actividades no autorizadas.

d) Introducir mercadería no autorizada.

e) Comercializar productos prohibidos por normativa vigente.

10. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES

Sin perjuicio de las penalidades previstas en el contrato de concesión, constituirán incumplimientos susceptibles de aplicación de multa:

a) Incumplimiento del horario de apertura o cierre autorizado, superando una tolerancia máxima de DIEZ (10) minutos.

b) Falta de cumplimiento del plan de limpieza y desinfección.

c) Falta de cumplimiento o acreditación del plan de fumigación.

d) Falta de libreta sanitaria o documentación obligatoria del personal.

e) Deficiencias bromatológicas o sanitarias verificadas por inspección.

f) Pago extemporáneo de servicios a cargo del concesionario (energía eléctrica, gas, agua corriente, teléfono los cuales estarán en forma separada y no incluidas en el Canon mensual).

g) Falta de conservación del inmueble o mobiliario entregado.

h) Realización de modificaciones no autorizadas.

i) Incumplimiento injustificado de las condiciones comprometidas en el proyecto de explotación presentado por el adjudicatario y aprobado por la ARMADA.

El incumplimiento de las obligaciones que se detallan implicará la aplicación de la multa, cuyo monto se corresponderá con los previstos en la cláusula NOVENA del contrato de concesión.

La reiteración de incumplimientos podrá dar lugar a la rescisión contractual por culpa del concesionario.

11. INVENTARIO

Los bienes muebles, equipamiento e instalaciones entregados al concesionario serán detallados en inventario suscripto por ambas partes al inicio de la concesión.

El ADJUDICATARIO tomará en posesión el material consignado en el inventario, debiendo mantener en correcto estado de uso y conservación, por el tiempo de contrato.

La restitución deberá efectuarse dentro del plazo contractual y bajo idéntico procedimiento de verificación e inventario.

COCINA:

ELEMENTO	CANTIDAD
CARLITERA MARCA “POYIN”	1
MESADA DE MATERIAL REVESTIDO EN GRANITO COLOR BEIGE	1
BACHAS ACERO INOXIDABLE RECTANGULAR	2
CANILLA MEZCLADORA	1
ANAFE CON DOS HORNALLAS MARCA “VALIGAS” COLOR AZUL	1
TERMOTANQUE ELECTRICO 40 LTS 1500 W PARA COLGAR O APOYAR BAJO CONSUMO MARCA SEÑORIAL/ INSTALADO	1
CAJAS TÉRMICAS	2
CAMPANA 2,90 MTS DE LARGO APROXIMADAMENTE X 70 CM DE ANCHO APROXIMADAMENTE EN CHAPA COLOR GRIS CON DOS TUBOS FLUORESCENTES Y UN CAÑO DE SALIDA AL EXTERIOR	1
MESA RECTANGULAR DE MADERA SIMIL ROBLE 50 CM DE ANCHO APROXIMADAMENTE X 1 MTS DE LARGO APROXIMADAMENTE	1
ESQUELETOS DE CAJONES CON BOTELLAS DE CERVEZAS X 1 LTS	3
PALA PLASTICA	1
ESCOBILLON DE PLASTICO CON PALO	1
MESA ENCHAPADA EN SIMIL PINO RECTANGULAR CON PATAS DE CAÑO	1

BAR:

ELEMENTO	CANTIDAD
MOSTRADOR DE ROBLE CON VARILLAS EN NEGRO CON HIERRO DEBAJO CROMADO CON TAPA FORMICA VERDE INGLES	1
MUEBLE RECTANGULAR DE MADERA DE ROBLE CON TRES PUERTAS Y TRES CAJONES CON TAPA FORMICA VERDE INGLES	1
TELÉFONO MARCA “ERICSON”	1
LAMPARA REALIZADA CON UN MATAFUEGO DE COBRE ANTIGUO CON BASE DE MADERA CON PANTALLA BLANCA REDONDA	1
BUTACAS DE CAÑO CON BASE DE MADERA Y ASIENTO TAPIZADO EN CUERO VERDE INGLES	4
BUTACAS DE CAÑO GRIS CON ASIENTOS TAPIZADOS EN COLOR NEGRO	2
MESA RECTANGULAR 50 CM ANCHO X 1,10 MTS APROXIMADAMENTE CON CUATRO PATAS DE MADERA DE CEDRO	1
MUEBLE DE CEDRO CON DOS PUERTAS Y CINCO CAJONES	1
BAHIUT DE MADERA DE CEDRO CON SEIS PUERTITAS DE MADERA CON ALZADA QUE CONTIENE CUATRO PUERTITAS CON MARCO DE MADERA DE CEDRO Y VIDIO Y DOS ESTANTES DE VIDIO CON ESPEJO POR DETRAS	1
MUEBLE DE ALGARROBO CON TRES PUERTAS DE MADERA Y TRES CAJONES	1
ESCUDOS DIVERSOS DE MADERA CON DISTINTIVOS EN BRONCE	16
REVESTIMIENTO EN TODO EL BAR EN MADERA IMITACION ROBLE CON VARILLAS NEGRAS	
MESA CON CUATRO PATAS TORNEADAS CON TAPA DE MADERA FORRADA EN CUERINA VERDE SEMIOSCURO	1
LAMPARA CON BASE DE BRONCE Y METAL PINTADO EN VERDE INGLES CON PANTALLA REDONDA BLANCA	1
SILLONES DE MADERA DE ROBLE CON APOYA BRAZO EN MADERA TAPIZADO EN CUERO VERDE INGLES	16
MESAS REDONDAS DE ROBLE CON BASE DE MADERA CON TAPA FORMICA VERDE INGLES	6
MESAS CUADRADAS DE ROBLE CON BASE DE MADERA CON TAPA FORMICA VERDE INGLES	2
ESQUINEROS DE MADERA TAPIZADOS EN CUERO VERDE INGLES	2

RELOJ DE PLASTICO IMITACION MADERA	1
FAROL COLONIAL DE HIERRO CON SEIS VIDRIOS REPARTIDOS CON FOCO	1
VENTILADORES DE TECHO DE MADERA CON CUATRO TULIPAS DE OPALINAS BLANCAS CON LAMPARAS	2
SOPORTE PARA PARED EN MADERA Y HIERRO CON TULIPA DE VIDRIO TRANSPARENTE	1
JUEGOS DE ILUMINACION CON SOPORTE DE MADERA CON SEIS CABLES CADA UNO Y LAMPARAS LED MODERNAS	2
CUADROS CON MARCO DE PLASTICO NEGRO VIDRIADO CON IMAGENES DE NAVEGACION Y BARCOS	7
CAFETERA EXPRESS COMERCIAL DE DOS BOCAS CON COMPRESOR	1
MOLINILLO MARCA “LAGORIO”	1
SOPORTE DE PARED PARA TV	1
PORTA SERVILLETAS DE METAL (ACERO INOXIDABLE)	22

ANEXO III

CONTRATO DE SERVICIO DE CANTINA

Entre la BASE NAVAL PUERTO BELGRANO, representado en este acto por el Señor (TITULAR DEL DESTINO, JERARQUIA, APELLIDO NOMBRE y D.N.I.), con domicilio en por una parte, en lo sucesivo LA ARMADA y por la otra, el Sr.....D.N.I.....CUIT: …… ..... en lo sucesivo EL CONCESIONARIO con domicilio real en calle…….....
Nº.....Piso.....Dto.....de.....la ciudad de.....de la Provincia de....., acuerdan en celebrar este contrato de concesión del CONCESIÓN ONEROSA DEL SERVICIO DE BUFFET Y CANTINA DEL HOTEL PUERTO BELGRANO- BASE NAVAL PUERTO BELGRANO, que fuera adjudicado por Disposición (incluir Nº de la Disposición por la que se dictó el Acto Administrativo de la Adjudicación), conforme a las cláusulas que se transcriben seguidamente:

PRIMERA: OBJETO

La ARMADA otorga al CONCESIONARIO y éste así lo acepta, la CONCESIÓN ONEROSA DEL SERVICIO DE BUFFET Y CANTINA DEL HOTEL PUERTO BELGRANO- BASE NAVAL PUERTO BELGRANO, con el objeto de facilitar el servicio de comidas, bebidas y la adquisición de artículos Comestibles, previamente autorizados por LA ARMADA, para todos los socios del Casino Militar y así también todos aquellos habitantes de la BASE NAVAL PUERTO BELGRANO y público en general que desee utilizar los servicios de la respectiva concesión

SEGUNDA: COMISION DE CANTINA

Las partes dejan establecido, que en orden a la prestación de sus servicios EL CONCESIONARIO estará obligado a mantener exclusiva relación con la COMISION DE CANTINAS de la BASE NAVAL PUERTO BELGRANO, en lo sucesivo, LA COMISION. Dicha COMISION impartirá directivas al CONCESIONARIO en ejercicio de las facultades de contralor y supervisión que a la misma le competen, conforme a las cláusulas de este contrato. -

Serán funciones de la Comisión, las siguientes:

a) Establecer lo atinente a horarios de atención, uniformes y todo otro recaudo vinculado a su prestación.

b) Establecer las comidas, los artículos que se podrán expender y las cantidades mínimas que deberá tener en el stock de su servicio.

c) Aprobar la lista de precios.

d) Determinar los alcances de la venta de bebidas alcohólicas.

e) Realizar todas las inspecciones, auditorías y/o análisis que estime necesarios incluso sobre la documentación del CONCESIONARIO vinculada a la contratación adjudicada.

f) Examinar la calidad y el estado de la mercadería que se expenda por el CONCESIONARIO.

g) Ordenar el retiro por el CONCESIONARIO - a su costa - de toda mercadería no autorizada o que no se encuentre en buen estado. Siempre que las circunstancias lo permitan, LA COMISION requerirán el asesoramiento técnico respectivo.

h) Imponer multas al CONCESIONARIO.

i) Hacer cumplir al CONCESIONARIO todos los controles, normas y disposiciones concernientes a la ejecución de su actividad como tal.

j) Verificar que el CONCESIONARIO abone a LA ARMADA las contribuciones mensuales (canon), en los plazos que corresponde según esta Contratación.

TERCERA: OBLIGACIONES PRINCIPALES DEL CONCESIONARIO

a) El CONCESIONARIO se obliga a:

b) Vender en las instalaciones asignadas - exclusivamente - los artículos autorizados por La Comisión a los precios aprobados previamente en forma escrita por la misma.

c) Mantener en sus cantinas (como stock), la cantidad mínima de artículos autorizados para su venta que disponga la referida COMISION.

d) Retirar de las instalaciones asignadas y a su costa, toda mercadería no autorizada para su comercialización, que se encuentre en mal estado o resulte nociva o peligrosa al sólo juicio de la COMISION.

e) Abonar a la ARMADA puntualmente el canon mensual establecido en la cláusula octava del presente.

f) No impedir ni obstruir a la COMISION la realización de las inspecciones, auditorias y análisis que la misma aprecie conveniente practicarle a fin de constatar el desarrollo de su explotación. Dichas auditorías podrán extenderse a la documentación contable o de cualquier otra índole vinculada a la actividad servicio que se concesiona.

g) Obtener a su exclusiva costa de las autoridades competentes la habilitación del servicio que se concesiona.

h) Observar a su costa, sin derecho a reembolso, compensación o resarcimiento alguno respecto de la ARMADA la totalidad de las normas administrativas, comerciales, civiles, laborales, de higiene y seguridad del trabajo, tributario impositivas, previsionales, de cobertura aseguradora o de cualquier otra índole –tanto nacionales, provinciales o municipales – que le resulten aplicables como consecuencia de la actividad que desarrollará conforme a este contrato, asumiendo idéntica responsabilidad con relación al personal que contrate o preste servicios en su favor con tal motivo, como, también, por el incumplimiento de la Ley Penal Tributaria Nº 24.769. Respecto al citado personal deberá, asimismo:

1) Someter su designación a su previa aprobación por LA ARMADA, asumiendo a su costa las erogaciones de cualquier especie que sean necesarias en el supuesto en que no se otorgue dicha aprobación o que como consecuencia de la no renovación de la aprobación otorgada deba remover al personal involucrado.

2) Proveerle las credenciales y documentación necesaria que permita verificar -en cualquier momento - su identidad y el rol laboral que desempeña.

3) Hacerle observar la debida reserva con relación a la información o situaciones que vinculadas con LA ARMADA lleguen a su conocimiento con motivo de su actividad.

4) Proveerle - a su costa - vestimenta de trabajo - adecuada y similar, conforme a las características que se determinan en el Anexo II (Especificaciones Técnicas), del Pliego que este contrato integra.

5) Proporcionarle la correspondiente cobertura aseguradora de vida, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e inculpables. Las pólizas pertinentes deberán ser contratadas – a su costa - en una firma de reconocida solvencia en plaza al sólo juicio de LA ARMADA y – su copia - entregarse a la última en el plazo de diez (10) días corridos de su requerimiento por la ARMADA.

6) Hacerle observar las normas de seguridad e ingreso a jurisdicción naval vigentes en LA ARMADA.

7) Suministrarle - a su costa - la asistencia médica que pueda requerir como consecuencia de su desempeño.

8) Poner en su conocimiento por escrito, entregando las constancias firmadas por los involucrados a LA ARMADA, que en su desempeño laboral sólo mantendrá relación trabajo o contrato de igual naturaleza con EL CONCESIONARIO, resultando LA ARMADA totalmente ajena a ambos.

9) Mantener indemne a LA ARMADA de toda demanda judicial, reclamo administrativo, pago, gasto, erogación, resarcimiento, compensación, reembolso o prestación dineraria y/o en especie que se origine o vincule con la actividad que realizará conforme a este contrato, sin discriminar que los mismos obedezcan a las pretensiones de su personal dependiente y/o terceros. para el supuesto en que se produzcan dichos reclamos, demandas o pretensiones, EL CONCESIONARIO se obliga en consecuencia, a subrogar a LA ARMADA, a fin de satisfacer, a costa del CONCESIONARIO, el objeto de los mismos.

10) Contratar un seguro a fin de cubrir del siniestro de incendio del local de cantina que se le concesiona. La póliza deberá celebrarse con una firma de reconocida solvencia en plaza al sólo juicio de LA ARMADA, contemplará a LA ARMADA como asegurada y se entregará a la última en el plazo de **OCHO (8) días hábiles administrativos** contado a partir de la recepción de la comunicación fehaciente sobre la adjudicación.

11) Resulta expresamente vedado al CONCESIONARIO contratar o emplear en la explotación de su cantina a Personal Militar en actividad o Personal Civil que se encuentre en relación de dependencia con LA ARMADA. A fin de la verificación por la última del cumplimiento de las obligaciones que asume por el presente. EL CONCESIONARIO faculta a LA ARMADA - sin perjuicio de otras medidas o medios de acreditación o comprobación que puedan corresponder – a requerir en su nombre y representación ante los organismos, entes, dependencias, personas jurídica públicas o privadas y/o personas físicas que sean pertinentes la información que sea necesaria al respecto. La póliza establecida en esta cláusula ascenderá a la suma de (COMPLETAR DE ACUERDO AL MONTO TOTAL ADJUDICADONUMEROS) – (PESOS -LETRAS).

CUARTA: DIVERGENCIAS EN LA INTERPRETACION DEL PRESENTE CONTRATO

Las partes acuerdan, que las divergencias que EL CONCESIONARIO posea respecto a la interpretación de las cláusulas del presente contrato deberá someterlas a la consideración de la COMISION contemplada en la cláusula segunda. De subsistir las mismas con posterioridad a la intervención de dicha Comisión, podrá formularlas - como última instancia - ante la AUTORIDAD ADMINISTRATIVA de LA ARMADA que adjudicó el presente contrato.

QUINTA: PLAZO CONTRACTUAL

El CONCESIONARIO y LA ARMADA dejan establecido que esta concesión se otorga por el

plazo de DOCE (12) meses a partir de la firma del presente, siendo susceptible de prórroga.

El CONCESIONARIO deberá prestar el servicio de CANTINA de acuerdo al siguiente detalle:

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

- **Horario de atención**:

El CONCESIONARIO deberá prestar el servicio de cantina de acuerdo a lo establecido en el Anexo II del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

El horario podrá sufrir modificaciones a requerimiento, el cual será informado con 48 horas de antelación.

- **Del servicio en general:**

El CONCESIONARIO deberá dar cumplimiento a la legislación vigente sobre venta de bebidas alcohólicas y venta de cigarrillos a personas menores de edad. (Ley Nacional de Lucha contra el Alcoholismo Ley Nº 24.788, Regulación de la publicidad, promoción y consumo de los productos elaborados con tabaco Ley Nº 26.687)

El CONCESIONARIO deberá dar cumplimiento a las normas de seguridad para los locales destinado de ventas de insumos comestibles y ventas de artículos en general (medidas de seguridad, mantenimiento de matafuegos, cartelería de seguridad, señalización, luces de emergencias, etc.)

Periódicamente, a costa del CONCESIONARIO, deberá realizar las desinfecciones y saneamientos correspondientes a fin de mantener los locales en condiciones de higiene y libre de roedores e insectos, para ello deberá exhibir en un lugar visible la correspondiente oblea o certificado entregado por una empresa habilitada para este tipo de servicio.

-**Cumplimiento de la prestación:**

El personal deberá lucir un uniforme adecuado para la prestación del servicio, el que se encontrarán en perfecto estado de conservación y limpieza en toda circunstancia. Asimismo, llevará el cabello corto o debidamente recogido.

El personal deberá acreditar haber realizado algún curso de capacitación para manipuladores de alimentos.

El CONCESIONARIO y su personal deberán dar íntegro cumplimiento a las normas del Código Alimentario Argentino, a las normas de Higiene y Seguridad. En particular, deberá prestar especial atención a la limpieza de los utensilios destinados a la preparación, cortado y servido de los alimentos que se preparan en el mismo.
El CONCESIONARIO deberá aceptar la visita periódica de personal de Bromatología de la BASE NAVAL PUERTO BELGRANO quienes inspeccionaran las condiciones en las que se conservan, preparan y sirven los productos vendidos, verificando asimismo el cumplimiento estricto de las normas vigentes en la materia. El CONCESIONARIO se notificará fehacientemente de las novedades halladas y deberá corregirlas en el plazo que se estipule, bajo apercibimiento de darse por rescindido el contrato por su exclusiva culpa, haciéndose por ello responsable de los perjuicios que dicha situación irrigue a la ARMADA.

Queda expresamente prohibido al CONCESIONARIO la realización de reuniones de carácter social, político, o religioso, manifestaciones culturales o algún otro tipo de evento en el local donde funcione el buffet, sin la autorización previa y escrita correspondiente de la BASE NAVAL PUERTO BELGRANO.

SEXTA: RESCISION CONTRACTUAL POR LA ARMADA

LA ARMADA y EL CONCESIONARIO acuerdan que sin perjuicio de lo establecido en las demás cláusulas de este contrato y, así mismo, de lo establecido por la cláusula 43 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que este contrato integra, LA ARMADA podrá rescindir en forma unilateral, automática - de pleno derecho - y sin reclamo alguno, este contrato en los siguientes supuestos:

a) Abandono o cesación de la prestación del servicio por parte del concesionario.

b) Por concurso, quiebra, liquidación judicial o extrajudicial, incapacidad, fallecimiento del CONCESIONARIO.

La rescisión por LA ARMADA en ningún caso eximirá al CONCESIONARIO de su responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones originadas en esta concesión, excepto de producirse su deceso.

En el supuesto de rescisión por incumplimiento, abandono o cesación de la prestación del CONCESIONARIO, éste se obliga a retirar del local de la cantina concesionada y a su costa, los materiales, equipos e implementos de su pertenencia, en un plazo máximo de DIEZ (10) días corridos siguientes a la notificación que LA COMISION realice en forma fehaciente. En caso de no dar cumplimiento en término a dicho requerimiento, LA COMISION una vez transcurrido dicho plazo, realizará –por sí – la desocupación administrativa de la cantina concesionada.

c) Se deja constancia por las partes, que, para el supuesto, en que LA ARMADA -por cualquier causa - perdiera la asignación de uso de los inmuebles, donde se encuentran ubicados las cantinas, objeto de esta contratación, una vez notificado el CONCESIONARIO por la ARMADA a través de un medio fehaciente de dicha circunstancia, se producirá la extinción automática de pleno derecho del presente, aspecto que se implementará mediante Acta suscripta entre las partes. Esta extinción no hará surgir reclamo alguno en favor del CONCESIONARIO y, además, obligará a éste, a dejar libre de ocupantes el mencionado BUFET, en el plazo que a tal efecto le comunique LA ARMADA al CONCESIONARIO en la notificación precitada.

d) DESTINO DE LOS EFECTOS. Transcurridos NOVENTA (90) días contados desde la desocupación, sin que el concesionario gestione la devolución de los efectos a que se refiere el artículo anterior, pasarán sin cargo a ser propiedad de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO o del organismo autorizado a contratar, quienes quedarán facultados para resolver sobre su destino.

e) Alterar el destino del inmueble.

f) Realizar reuniones, eventos o actividades no autorizadas previamente.

g) Introducir mercadería no autorizada.

h) Comercializar productos prohibidos por normativa vigente.

SEPTIMA: PROHIBICION DE CESION

EL CONCESIONARIO se obliga a no ceder o transferir total o parcialmente este contrato. La violación de dicha obligación no sólo producirá la extinción automática y de pleno derecho del presente, sino que, además, lo hará pasible al CONCESIONARIO ante LA ARMADA, del

resarcimiento de la totalidad de los daños y perjuicios que pudiesen derivársele en su consecuencia, sin perjuicio de las restantes medidas administrativas que en lo inherente se pudiesen adoptar.

CONTINUIDAD DE LA CONCESIÓN POR SUCESIÓN O CURATELA: En caso de fallecimiento o incapacidad del concesionario, si fuera viable, en razón de la naturaleza de la concesión, la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO o el organismo autorizado a contratar podrán aceptar la continuación de la concesión siempre que los derechos habientes o el curador unifiquen la personería y ofrezcan garantías suficientes. Si la sustitución no fuera aceptada, el contrato quedará rescindido sin culpa de las partes.

OCTAVA: CANON

Como contraprestación por la concesión de la explotación de la Cantina, EL CONCESIONARIO se obliga a pagar a LA ARMADA ARGENTINA, del 1 al 5 de cada mes en el sistema e-RECAUDA una contribución mensual (CANON) de PESOS (SEGÚN COTIZACION CORRESPONDIENTE), presentando el VEP abonado una vez producido el acto en el Departamento Contabilidad y Finanzas de esta Base Naval, a efectos de validar el cumplimiento del contrato.

El canon será actualizado de forma mensual tomando para ello el Índice de Precios al Consumidor (IPC) emitido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), y comenzará a regir a partir de la publicación del mencionado índice. Cada vez que se produzca una actualización del valor indicado en el contrato, el Departamento Contabilidad y Finanzas de la BASE NAVAL PUERTO BELGRANO a fin de dar transparencia y trazabilidad a la gestión, procederá a remitir por Nota del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) al SERVICIO DE AUDITORÍA DE LA ARMADA, copia del instrumento por el cual se actualiza el importe, quedando en archivo en el mencionado Servicio de Auditoría para posterior registro y control.

NOVENA: MULTAS

Las partes dejan establecido que en el caso de producirse mora en el pago de la contribución (CANON), LA ARMADA aplicará las multas previstas en esta cláusula, pudiéndose llegar a la rescisión del contrato por culpa del CONCESIONARIO y sin menoscabo del derecho de LA ARMADA de cobrar las sumas adeudadas. Queda convenido que toda suma líquida y exigible que debiera reclamar la ARMADA, tramitará como cobro ejecutivo de pesos en los términos de los artículos 520 y concordantes del Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación, bastando como título ejecutivo suficiente un ejemplar auténtico del presente acompañando de una liquidación expedida por la COMISION. EL CONCESIONARIO acepta desde ya la habilidad e integridad de este título y renuncia a oponer otra excepción que no sea la de pago documentado fehacientemente. Como en todas las demás obligaciones emergentes de este contrato, la mora se producirá también frente a la falta de pago en término, de pleno derecho (Artículo 509 del Código Civil).
Asimismo, se acuerda que, cuando EL CONCESIONARIO incurra en faltas o incumplimientos de los servicios a prestar que no sean graves LA COMISION a su sólo y exclusivo juicio podrá imponerle multas que se aplicarán de acuerdo con los siguientes porcentajes:

Multa Inicial: Cinco por ciento (5%) de la contribución del mes (CANON) donde ocurra la falta.

Primera Reincidencia: Diez por ciento (10%) de la contribución mes (CANON) donde ocurra la falta.

Segunda Reincidencia: Quince por ciento (15%) de la contribución del mes (CANON) donde

ocurra la falta.

Tercera Reincidencia: Veinte por ciento (20%) de la contribución del mes (CANON) donde ocurra la falta.

Cuarta Reincidencia: Rescisión del Contrato sin reclamo alguno en favor del CONCESIONARIO.

Los respectivos montos deberán ser abonados dentro de los TRES (3) días hábiles de habérsele notificado la sanción. Las apelaciones del CONCESIONARIO a las sanciones impuestas, se efectuarán (previo depósito, de los importes de las multas en la Tesorería de la Unidad), ante la autoridad naval que adjudicó la contratación.

DECIMA: FORMA DE HACER EFECTIVO LOS CARGOS PECUNIARIOS RESULTANTES POR APLICACION DE PENALIDADES Y/O RESCISION

EL CONCESIONARIO y LA ARMADA acuerdan expresamente que los cargos pecuniarios (MULTAS) que deban ser efectivizados al mismo por incumplimiento de las obligaciones que asume como consecuencia de esta concesión se implementarán conforme a lo previsto por los Artículos 102 y concordantes del Anexo al Decreto Nº 1030/16, así como de las estipulaciones contenidas en el Pliego de bases y Condiciones Particulares.

DECIMA PRIMERA: OBLIGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONCESIONARIO

a) El CONCESIONARIO se obliga, asimismo, a: realizar a su costa la limpieza y arrancho del local en el cual funcione la cantina y su perímetro, instalando - a su costa - en dicho local, los recipientes de residuos que disponga LA COMISION.

b) Realizar las ventas en los locales asignados, en los horarios autorizados.

c) Tener en forma permanente y en lugar visible del buffet, la lista de precios aprobada e intervenida por LA COMISION.

e) Vestir el uniforme que disponga LA COMISION mientras permanezca prestando servicios en la cantina que se concesiona, manteniendo dicho uniforme en perfecto estado de uso y presentación (a su costa).

f) Mantener - a su costa - en el mismo buen estado de uso y conservación en el que lo recibe los locales de la cantina que se le concesiona, como, asimismo, los bienes muebles, elementos y materiales que también se le entregan conforme al ANEXO II del Pliego de Cláusulas Particulares que este contrato integra. También se obliga, a restituir dichos locales y efectos en el mismo buen estado en que los recibe al producirse la extinción de esta concesión por cualquier causa, reponiendo a su costa los efectos muebles faltantes y resarciendo a LA ARMADA por los bienes deteriorados o destruidos al producirse la citada extinción.

g) A no depositar ni poseer en los locales material explosivo y/o inflamable. Para el supuesto que le sea necesario emplear dicho material deberá requerir autorización previa y escrita de LA COMISION. En tal caso -de ser autorizado-, observará en su empleo las directivas que le imparta dicha COMISION y depositará el mismo en los lugares que se indiquen en la autorización otorgada.

h) Permitir a LA COMISION que, cuando ésta a su exclusivo criterio decidiera hacerlo, practique en los locales asignados todas las inspecciones que estime necesarias (bromatológica, sanitarias, laborales, comerciales o de cualquier otra índole que se deriven de la concesión).

i) EL CONCESIONARIO faculta expresamente a LA ARMADA a fin de que con el personal militar que a tal fin designe, ingrese a los locales donde funciones la cantina concesionada para el supuesto de producción en el mismo y/o sus inmediaciones de cualquier tipo de siniestro que pueda poner en peligro los bienes de LA ARMADA y/o la seguridad y/o integridad física de su personal. Dicho ingreso podrá concretarse en cualquier horario y aún sin la presencia del CONCESIONARIO. Controlado el siniestro LA COMISION dejará constancia de lo actuado en acta que extenderá, requiriendo la presencia del CONCESIONARIO en el lugar a fin de que el mismo tome conocimiento de su contenido y también, de la situación, rubricando el ACTA. Para el caso de no encontrarse el último, cualquiera de sus dependientes podrá ser notificado del contenido del acta concretada.

j) El CONCESIONARIO deberá integrar una garantía (PAGARE/EFECTIVO) de PESOS TRES MILLONES ($ 3.000.000,00), por los bienes provistos, detallados en el Anexo II - Especificaciones Técnicas, en caso de roturas/daños de los mismos. La misma será entregada en la Tesorería del Departamento Contabilidad y Finanzas de la Base Naval Puerto Belgrano. La mencionada garantía será devuelta una vez finalizado el contrato respectivo y su respectiva prorroga.

k) EL CONCESIONARIO también se obliga a no realizar cualquier tipo de mejoras en el local donde funcione la cantina concesionada sin el consentimiento manifiesto, previo y por escrito de LA COMISION. Las mejoras que practique con dicha autorización quedarán en todos los casos en beneficio exclusivo y excluyente de LA ARMADA sin derecho a reembolso, compensación o resarcimiento alguno al extinguirse por cualquier causa este contrato. Las mejoras que EL CONCESIONARIO realice sin autorización facultarán a LA ARMADA a:

1) Destruirlas por si o con intervención de terceros a costa del CONCESIONARIO.

2) Incorporarlas a su patrimonio sin derecho resarcitorio, compensatorio o de reembolso alguno en favor del CONCESIONARIO.

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DEL CONCESIONARIO POR HECHOS DAÑOSOS

EL CONCESIONARIO asume exclusiva y excluyente responsabilidad – sin derecho a reembolso o resarcimiento alguno – por los hechos dañosos de cualquier naturaleza que puedan derivárseles a sus dependientes, a terceros, a Personal Militar o Civil de LA ARMADA o a los bienes de todos ellos o de LA ARMADA por la actividad que conforme a este contrato desarrollará en la cantina – cuya concesión se le otorga por el presente -. Ello, sin discriminar que los citados daños se produzcan dentro o fuera del prealudido local, a las personas o bienes que se encuentren en su interior o exterior, que sean consecuencia directa o indirecta de la actividad invocada o que prevengan de hechos de la naturaleza o actos del hombre.

DECIMA TERCERA: GARANTIAS DE ADJUDICACION

A fin de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones que asume por el presente, EL CONCESIONARIO se obliga a constituir en favor de LA ARMADA la garantía que establece la Cláusula Particular 24 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que este contrato integra en la forma y plazo que prevé dicha cláusula.

DECIMA CUARTA: RENUNCIA AL DERECHO DE RETENCION

EL CONCESIONARIO renuncia expresamente a ejercer el derecho de retención contemplado por el artículo 3939 del Código Civil respecto a los bienes de LA ARMADA ya

sea los que recibe en concesión por el presente o cualquier otro que sea del dominio o asignación de uso de la misma.

DECIMA QUINTA: RESICION CONTRACTUAL POR EL CONCESIONARIO

Las partes acuerdan que el concesionario solo podrá rescindir - unilateralmente -este contrato, en la medida que cumplimente los siguientes recaudos:

1- Comunicar a LA COMISION su decisión en tal sentido, con TREINTA (30) días CORRIDOS de antelación a la fecha en que pretenda la producción de los efectos jurídicos de su rescisión.

2- No poseer obligaciones contractuales pendientes de cumplimiento para con LA ARMADA surgidas del presente, a la fecha mencionada en 1-.

DECIMA SEXTA: OBLIGACION DE INDEMNIDAD

EL CONCESIONARIO se obliga a mantener indemne a LA ARMADA de los reclamos, recursos, demandas o pretensiones resarcitorias, compensatorias, de reembolso – o de cualquier otra especie – que puedan efectuarle a LA ARMADA, el personal que contrate o emplee EL CONCESIONARIO para el desarrollo de la actividad que ejecutará por su concesión - o cualquier tercero. En consecuencia, también se obliga a satisfacer – a costa del concesionario – el objeto de los reclamos, recursos, demandas o pretensiones, precitados, para el supuesto en que estos se produzcan.

DECIMA SEPTIMA: JURISDICCIÓN COMPETENTE

Las partes convienen, que la totalidad de las contingencias litigiosas que puedan derivárseles de este contrato, la someterán a los Tribunales Federales de la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que le pudiera corresponder, como, asimismo, que las notificaciones, comunicaciones o intimaciones tanto judiciales como extrajudiciales que deban practicarse, sólo resultarán válidas, en la medida en que se efectúen en los domicilios indicados en el encabezamiento del presente.

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación del presente, se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor,...……...fojas cada uno, y a un solo efecto, en la BASE NAVAL PUERTO BELGRANO, a los días……..……..del mes……..… de dos mil veintiséis.-

ANEXO IV

CERTIFICADO DE VISITA

Certifico que el día de la fecha que al pie se detalla, el Señor ……..…DNI Nº…… en representación de la firma……..……..…ha concurrido a verificar las instalaciones y dependencias de la Cantina ubicada en el Hotel Puerto Belgrano de la Base Naval Puerto Belgrano a los efectos de cotizar los respectivos servicios de concesión perteneciente al proceso N°: 38/3-0282-LPU26.

PUERTO BELGRANO, de de 2026.-

…….. ……

POR LA EMPRESA POR EL DESTINO

ANEXO V

DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD
CUIT:
Razón Social o Nombre Completo:
El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/2016, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO.
REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DECRETO Nº 1030/2016
ARTÍCULO 68.- PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos: *a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo rescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas.* *b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.* *c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario.* *d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica.* *e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.* *f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección.* *g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los* *respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.* *h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por* *un lapso igual al doble de la condena.* *i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición.*
Lugar y Fecha:
Firma y Aclaración:

ANEXO VI

DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL	
CUIT:	
Razón Social o Nombre completo:	

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, esta habilitada para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 del Decreto Delegado Nº 1.023/2001 y sus modificaciones y que no esta incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en el artículo 28 del citado cuerpo legal.

REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES

DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

DECRETO N° 1023 / 2001

Art. 27. — PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la Administración Nacional las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 28 y que se encuentren incorporadas a la base de datos que diseñará, implementará y administrará el órgano Rector, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas, en las condiciones que fije la reglamentación. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas.

Art. 28. — PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional:

a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del presente.

b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Etica Pública, N° 25.188.

c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.

d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.

f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156.

Lugar y Fecha:	
FIRMA	

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego Bases Condic. Part.

Número: PLIEG-2026-74327093-APN-DIT#ARA

PUNTA ALTA, BUENOS AIRES
Lunes 3 de Agosto de 2026

Referencia: PBCP - 38/3-0282-LPU26 - Concesión onerosa del servicio de buffet y cantina del Hotel Puerto Belgrano de la BASE NAVAL PUERTO BELGRANO..

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 65 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.08.03 09:34:54 -03:00

MARIA ANABEL GRIMA
Teniente de Navío
Dirección de Intendencia de la Armada
Armada Argentina

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.08.03 09:34:55 -03:00